

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الأولى)

اسم العادة :- علم الإجرام والعقاب

تاريخ الإمتحان :- الثلاثاء ٢٠٢٦ / ٦ / ٢

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

(علم الإجرام) عبارة ثلاثة اسئلة

القسم الثاني :-

(علم العقاب) عبارة عن سؤالين

علي الطالب اختيار ثلاث اسئلة سواء من الإجرام او العقاب

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص: ٤	س ١ : يختلف مفهوم المجرم في علم الإجرام عن مفهومه في قانون العقوبات . وضح ذلك؟
ص ٥ : ٦	س ٢ : اشرح مفهوم المجني عليه ودوره في علم الإجرام؟ صيغة اخري : اكتب في مفهوم المجني عليه ودوره في علم الاجرام وهل يمكن عزل دور المجنى عليه عن غيره من العوامل المشجعة على الاجرام
ص: ٧	مع توضيح الانماط المختلفة للمجنى عليهم باعتبارها عاملا دافعا للجاني على ارتكاب جريمة؟
ص ٨ : ٩	س ٣ : تكلم عن طريقة الملاحظة الواقعية المنظمة كاحد طرق البحث التسجيلية الجماعية؟
ص: ١٠	س ٤ : تكلم عن الطريقة الاحصائية كاحد طرق البحث في علم الاجرام مبينا انواع تلك الاحصاءات ومصادرها ؟ س ٥ : اكتب في تفسير السلوك الإجرامي علي اساس المنفعة والإرادة في الفكر التقليدي؟
ص: ١١	صيغة أخري : اكتب في التفسير النفعي والإرادي ؟ س ٦ : اكتب في الاستعداد الفطري للإجرام مبينا هل هو سبب رئيسي للأجرام ام هو عامل محايد؟ صيغة اخري : ان الاستعداد الفطري للأجرام ليس سببا للأجرام في ذاته وانما هو عامل محايد؟
ص: ١٢	علق على هذه العبارة في ضوء ما درست موضعا اثر الخراف الغريزة على السلوك الاجرامي؟ س ٧ : ناقش في ضوء ما درست نظرية الخصائص الجسدية الإجرامية للعالم الايطالي (شيزاري لومبروزو) ؟
ص: ١٣	س ٨ : تكلم عن نظرية الكثافة الإجرامية لدي (فيري) ونظرية التكوين الاجرامي لدي (دي توليو) موضعا الفرق بين الجريمة الطبيعية والجريمة المصطنعة لدي (جاروفاللو) ؟
ص : ١٤	س ٩ : اكتب في اختلاف الجنس وانعكاسه علي السلوك الإجرامي ؟
ص: ١٥	س ١٠ : يعرف العلماء الوراثة بأنها انتقال الصفات الطبيعية من الكائن الحي إلى فروعه لحظة تكوينها ولا يشترط ان تظهر صفة وراثية ما في الجيل الأول من من الفروع لكنها قد تظهر في اجيال تالية منها علق علي هذه العبارة في ضوء ما درست موضعا اثر الوراثة الفردية على الاستعداد الإجرامي ؟

ص: ١٦

س ١١ : اكتب في الوراثة السلافية واثرها على السلوك الاجرامي ؟

ص ١٦ : ١٧

س ١٢ : اكتب في اختلاف العمر واثره على السلوك الاجرامي ؟

ص ١٨ : ١٩

س ١٣ : وضح تفصيلا تأثير الخمر والمخدرات على السلوك الاجرامي ؟

ص ١٩ : ٢١

س ١٤ : اكتب في التفسير النفسي للاجرام ؟

ص ٢١ : ٢٣

س ١٥ : اكتب في الظروف الطبيعية والمكانية واثرها على الجريمة ؟

ص ٢٣ : ٢٤

س ١٦ : مما لا شك فيه ان العوامل الاجتماعية في مجملها عاملا هاما في تكوين شخصية الانسان ناقش ذلك

في ضوء ما درست موضحاً اهم مظاهر ضعف وتدهور الرعاية الاجتماعية ؟

ص ٢٥ : ٢٦

س ١٧ : اشرح نظرية المخالطة المتفاوتة عند (سذر لاند) في تفسير السلوك الاجرامي ؟

صيغة أخرى : اكتب في نظرية المخالطة المتفاوتة (السذر لاند) باعتبارها من اهم النظريات الاجتماعية في تفسير

السلوك الاجرامي ؟

ص ٢٧ : ٢٩

س ١٨ : اكتب في العوامل الاقتصادية وتأثيرها على الجريمة ؟

ص ٢٩ : ٣٠

س ١٩ : اكتب في التقدم العلمي الحديث وصلته بالظاهرة الاجرامية ؟



2026



س ١ : يختلف مفهوم المجرم في علم الإجرام عن مفهومه في قانون العقوبات . وضح ذلك؟

مفهوم المجرم في علم الإجرام مقارنا بمفهومه في قانون العقوبات

أولاً : المجرم في المفهوم القانوني:

كل من تثبت إدانته عن جريمة بمفهوما القانوني بحكم بات.

مودي ذلك أن شروطاً ثلاثة ينبغي أن تتوافر في شأن من يطلق عليه وصف المجرم بالمفهوم القانوني، وهي:

الشرط الأول ← أن تنسب إلى الشخص محل البحث واقعة تعد جريمة وفقاً للقانون.

الشرط الثاني ← أن تثبت إدانته أمام المحكمة، فلا إدانة بغير قاض.

الشرط الثالث ← أن يكون حكم الإدانة حكماً نهائياً وباتاً

ثانياً : مفهوم المجرم في علم الإجرام:

كل شخص أسند إليه ارتكاب جريمة بشكل جدي بصرف النظر عن إدانته أو تبرئته.

مثال ذلك ← بعض القوانين الخاصة كقانون الأحداث مثلاً قانون الطفل حالياً) والذي يأخذ بفكرة الخطورة

الإجرامية حيث أسماها خطورة اجتماعية والذي يأخذ بها جنباً إلى جنب مع فكرة الإجرام الفعلي.

ثالثاً : الدور الوقائي لعلم الإجرام يؤيد اتساع مفهوم المجرم :

في مقابل الدور العقابي للقانون لكل من تثبت إدانته بحكم نهائي بات فإن لعلم الإجرام دوراً وقائياً يهدف إلى

منع بعض أصناف المجرمين (طبقاً لمفهوم علم الإجرام) من التحول إلى مجرمين فعلاً (طبقاً للمفهوم القانوني)،

ذلك لن يتحقق لعلم الإجرام إلا بتوسع دائرة اهتمامه بالأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية.



س ٢ : اشرح مفهوم المجني عليه ودوره في علم الإجرام ؟

صيغة اخرى : اكتب في مفهوم المجني عليه ودوره في علم الاجرام وهل يمكن عزل دور المجني عليه عن غيره من العوامل المشبعة على الاجرام مع توضيح الانماط المختلفة للمجني عليهم باعتبارها عاملاً دافعاً للجاني على ارتكاب جريمته ؟

عناصر الإجابة

أولاً : اختلاف مدلول المجني عليه في القانون عن مدلوله في علم الإجرام

ثانياً : محور الاهتمام بالمجني عليه في علم الإجرام **ثالثاً : هل يمكن عزل دور المجني عليه عن غيره من العوامل المشبعة على الإجراء**

رابعاً : الأنماط المختلفة للمجني عليهم باعتبارها عاملاً دافعاً للجاني على ارتكاب جريمته

- أ- السلوك العام للشخص والذي يرشحه ليكون مجنياً عليه
- ب- الموقف اللحظي الذي قد يرشح صاحبه لأن يكون مجنياً عليه
- ج- الحالة الطبيعية أو الشخصية للإنسان والتي ترشحه لأن يكون مجنياً عليه

أولاً : اختلاف مدلول المجني عليه في القانون عن مدلوله في علم الإجرام :

القانون يهتم بالمجني عليه بوصفه في المقام الأول ضحية لفعل إجرامي > من هنا يصح القول بأن المجني عليه هو الطرف السلي للجريمة ، فالمجني عليه هو الشخص الذي قال فعل القتل حياته بالاعتداء .
علم الإجرام يهتم بالمجني عليه بوصفه سبباً في الجريمة > فالمجني عليه إذن له دور إيجابي بهذا المعنى بصرف النظر عن قيمة هذا الدور قياساً على دور الجاني

ثانياً : محور الاهتمام بالمجني عليه في علم الإجرام :

ماهية دور المجني عليه في علم الإجرام

الواقع أن البحث في دور المجني عليه في علم الإجرام، هو بحث في أحد عوامل الإجرام يتمثل في سلوك أو موقف للمجني عليه يكون من شأنه تشجيع المجرم على ارتكاب جريمته أو تسهيل ارتكابها ضد هذا الفرد شخصياً.

مثال ذلك > في جرائم السرقة مثلاً قد يتمثل سلوك المجني عليه في الإهمال في الحفاظ على ماله .

ثالثاً : هل يمكن عزل دور المجني عليه عن غيره من العوامل المشبعة على الإجرام ؟

دور المجني عليه كعامل مع عوامل الإجرام لا يمكن فصله تماماً عن غيره من العوامل التي تتفاعل مع بعضها وتتكامل لتصل بالمجرم في النهاية وهدفه على ارتكاب جريمته

رابعاً : الأنماط المختلفة للمجني عليهم باعتبارها عاملاً دافعاً للجاني على ارتكاب جريمته:

أ- السلوك العام للشخص والذي يرشحه ليكون مجنياً عليه :

- ١- قد يتمثل في الانطواء الشديد على النفس وعلى العكس من ذلك فقد يتمثل السلوك العام للشخص بالانفتاح الشديد على الغير مما يظهر لذوي الاستعداد الإجرامي نقاط الضعف المختلفة للمجني عليه.
- ٢- قد يتمثل السلوك العام للشخص في روتين منتظم الإيقاع يسهل على ذي الميول الإجرامية انتقاء أكثر الأوقات ملائمة له لارتكاب جريمته
- ٣- من صور السلوك العام الانسياق وراء الشهوات والملذات بما يستتبع ذلك من علاقات غير سليمة ومن ارتياد الحانات ودور اللهو والبغاء، على نحو يصبح معه هذا الشخص هدفاً سهلاً لمرتادي هذه الأماكن من ذوي الميول الإجرامية لارتكاب جرائمهم عليه

٤- قد يتمثل السلوك العام للمجني عليه في استفزاز المجني عليه للجاني مما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة. ومن أمثلة ذلك أن يقيم المجني عليه علاقة مع زوجة الجاني أو إحدى قريباته، فيفاجأ الجاني المجني عليه في وضع يدل ارتكاب للزنا.

٥- لا شك في أن إدمان المخدرات والمسكرات بات يمثل صورة نموذجية من صور السلوك العام الذي يرشح صاحبه لأن يكون مجنياً عليه في جرائم قد تصل إلى القتل.

٦- كذلك الإهمال الشخصي أو عدم الاكتراث وعدم المبالاة بالأخذ ببعض احتياطات الأمن الضرورية مثلاً إهمال المجني عليه في إحكام غلق الأبواب والنوافذ في المساكن أو في السيارات

٧- كما أن حب الظهور كسلوك عام قد يكون عامل مشجع للجاني على ارتكاب جريمته، وقد يتحقق هذا السلوك في أوضح صورة في النساء؛ فالمبالغة في التزين أو التحلي بالمجوهرات والحلي، قد يكون دافعا للجاني على ارتكاب جريمته عليها.

ب الموقف اللحظي الذي قد يرشح صاحبه لأن يكون مجنياً عليه :

١. قد يتمثل في ظرف طارئ أو حاجة ملحة تستبد بالشخص وتسيطر عليه ، ومن ثم فقد يقع صاحب هذه الحاجة فريسة سهلة لمحترفي النصب.

٢. رغبة المجني عليه في الثراء المفاجئ والسريع غير المبرر الذي يوحي به إليه الجاني، بينما هو في الحقيقة يلقي حوله بشباك احتياله ونصبه.

٣. الوقوع تحت تأثير الخوف من الجاني وابتزازه وعدم الإبلاغ عما وقع عليه من تهديد، مما يرشحه لأن يكون مجنياً عليه مستديماً للجاني.

٤. ارتداء بعض النساء أو الفتيات الملابس غير لائقة (ملابس فاضحة) التي قد تبدي ما لا يجوز إبدائه للغير وتكشف عن جسمها، أو أن تسير بطريقة تنطوي على الإثارة والإغراء أو تتحدث مع الجاني بدلال أو خضوع مما يظن الجاني معه أن المجني عليها تقبل إقامة صلة جنسية معه مما قد يعرضهن للاعتداء عليهم وارتكاب جرائم تتصل بالعرض والحياء عليهم بسبب هذا الموقف.

ج - الحالة الطبيعية أو الشخصية للإنسان والتي ترشحه لأن يكون مجنياً عليه :

١. قد يتمثل في الضعف الظاهر على فرد ما، سواء كان هذا الضعف لأسباب طبيعية كالنوع (ذكر أو أنثى) أي الصفة الأنثوية في الضحية

٢. استغلال صلة التبعية بين المجني عليه والجاني، فقد تكون هذه الصلة مستمدة من وجود صلة قرابة بينهما أو أن يكون المجني عليه في ظروف تجعل للجاني عليه سلطة قانونية أو فعلية، مثال ذلك السجن بالنسبة للسجين والمعلم بالنسبة للطالب... إلخ. ففي هذه الصور جميعاً يكون الجاني في وضع يسمح له باستغلال صلة التبعية التي تربطه بالمجني عليه.

٣. انخفاض الوعي الثقافي أو الوعي العام أحياناً لدى بعض الأفراد، مما يجعل منهم فريسة سهلة للمال لذوي الميول الإجرامية ، خصوصاً في جرائم الأموال كالنصب والسرقعة وما إليها.

الخلاصة

أن معظم الأفعال الإجرامية تتطلب تلازماً في الحدوث في الزمان والمكان العناصر ثلاثة تعتبر ضرورية وأساسية لحدوث الجريمة: وهي:

العنصر الأول :- وجود أشخاص يتوفر لديهم الاستعداد الإجرامي

العنصر الثاني :- أهداف مناسبة للاعتداء عليها أو النيل منها.

العنصر الثالث :- غياب مصدر الحماية أو الدفاع.



س ٣: تكلم عن طريقة الملاحظة الواقعية المنظمة كاد طرق البحث التسجيلية الجماعية؟

تعتبر طريقة الملاحظة من أبسط الطرق وأيسرها في دراسة الظاهرة الإجرامية، وقد تكون الملاحظة عابرة من غير قصد أو ترتيب مسبق ممن قام بالملاحظة وقد تكون الملاحظة منظمة أي تتم بناء على ترتيب وإعداد مسبق.

يصح أن تكون الملاحظة باستخدام الحواس الطبيعية كالسمع والبصر، ويجوز الاستعانة في ذلك بمعدات وأجهزة مساعدة للتصوير أو التسجيل.

الهدف من طريقة الملاحظة :

نظرا إلى أن طريقة الملاحظة الواقعية تنتمي لطائفة الطرق الوصفية أو التسجيلية الجماعية، فهي لا تهدف ولا تؤدي بذاتها إلى تفسير الظاهرة الإجرامية وإنما هي تهدف إلى جمع ما يمكن الحصول عليه من معلومات عن عناصر هذه الظاهرة سواء كانت الجريمة - المجرم المجني عليه).

ليس هناك ما يمنع أن تجمع الملاحظة بين كونها طريقة من طرق البحث في علم الإجرام، وطريقة من طرق الأمن والضبط الجنائي، بحيث أن تسفر هذه الملاحظة عن ضبط الجاني متلبساً بجريمته.

مثال ذلك ← الملاحظة المنظمة عبر كاميرات المراقبة بالمحلات الكبرى للكشف عن عناصر ظاهرة السرقة بمراقبة حركة العملاء داخل المحلات وكيفية تعاملهم مع السلع المعروضة، وتسجيل ما قد يحدث من سرقات مع تصوير مرتكبها مما يساعد على ضبط الجناة

قضائه فترة العقوبة، أو حتى بعد قضائه تدبيراً وقائياً ينظمه القانون، دون

يمكن أن تكون الملاحظة لاحقة على وقوع الجريمة بالفعل ← التي يطلق عليها هنا معاينة مسرح الجريمة، وهي هنا لن تخلو من الفائدة كذلك، إذ أنه يمكن عن طريقها تحديد الأسلوب الإجرامي الذي ارتكبت به هذه الجريمة ومقارنته بالأسلوب المتبع في جرائم أخرى مماثلة، حيث تكشف هذه. الملاحظة اللاحقة علي نقاط الضعف التي يستغلها المجرم، ومن ثم يمكن معالجتها لمنع تكرار هذه الجرائم قدر الإمكان.

كما قد تكون الملاحظة لاحقة أعلى على إدانة المجرم ← سواء أثناء قضائه فترة العقوبة او حتي بعد قضائه إياها وفي الحالة الأخيرة فإن الملاحظة تعتبر عقوبة تكميلية أو تدبير وقائياً ينظمه القانون دون ان ينتقص ذلك من القيمة العلمية للملاحظة كطريقة من طرق البحث في علم الإجرام

أخيرا فإن طريقة الملاحظة الواقعية المنظمة تعد من أهم طرق البحث في علم الإجرام لما تتسم به من الارتباط بالواقع الفعلي، كما أنها تؤكد على ارتباط علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية



**س ٤: تكلم عن الطريقة الاحصائية كاحد طرق البحث في علم الاجرام
مبيناً انواع تلك الاحصاءات ومصادرها ؟**

عناصر الإجابة

ثانياً : أهمية الطريقة الإحصائية

أولاً : معناها ووظيفتها :

ثالثاً : تصنيف الإحصاءات الجنائية :

٢- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً للمكان والزمان:

١- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لطبيعتها :

٣- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لمصدرها :

رابعاً : مصادر الإحصاءات الجنائية الرسمية الوطنية :

(أ) مصادر الشرطة وجهات الأمن العام (الإحصاءات الشرطية) :
(د) مصادر إحصاءات السجون والمؤسسات عموماً (الإحصاءات العقابية) :
ب مصادر جهات التحقيق :
ج) المصادر القضائية :
هـ) تغيير طريقة الإحصاءات الجنائية :

أولاً : معناها ووظيفتها :

المقصود بالإحصاء ← في مجال علم الإجرام هو التعبير عن الظاهرة الإجرامية بالأرقام.

وظيفة الطريقة الإحصائية ← وظيفتها هي تقديم بيانات ومعلومات رقمية عن عناصر هذه الظاهرة.

ثانياً : أهمية الطريقة الإحصائية :

١. لا تقتصر أهمية الإحصائيات على مجرد استظهار أرقامها بل يمكن تحديد اتجاهات الجريمة وتذبذبتها وعدد الجرائم التي ترتكب كل عام .

٢. يستدل بهذه الإحصاءات على صحة تفسير معين لظاهرة إجرامية أو لإحدى خصائص إجرام طائفة معينة من الناس

٣. ترسم للشارع الجنائي السياسة الواجبة الإلتباع حيال الجريمة

س.ف: اذكر صور الاحصاءات الجنائية ودلالاتها الخادعة في تفسير الظاهرة الاجرامية ؟

ثالثاً : تصنيف الإحصاءات الجنائية :

١ - تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لطبيعتها :

أ- إحصاء الكتلة أو المجموع ← بيان رقمي بمجموع أو كتلة النشاط الإجرامي في مجموعة معينة من السكان

ب- الإحصاءات المتفرقة أو الجزئية ← بيانات رقمية لعدد محدد من الحالات تهدف إلى مراجعة إحصاءات الكتلة

٢- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً للمكان والزمان:

أ- أسلوب الإحصاء الثابت والذي يطلق عليه الإحصاء المكاني ← يتناول الظاهرة الإجرامية ويقارن بينها في أماكن مختلفة أو في ظروف مختلفة في فترة زمنية واحدة للوصول إلى تحديد العلاقة بين الظروف المختلفة السائدة في هذه الأماكن وبين ارتفاع أو انخفاض الجريمة لتحديد أي من هذه الظروف يعد سبباً لها أو أن يكون عاملاً مهياً لها.

ب- أسلوب الإحصاء المتحرك والذي يطلق عليه الإحصاء الزمني ← فيقوم على تتبع الظاهرة الإجرامية في فترات زمنية متعاقبة، ولكن في فترات زمنية مختلفة وصولاً لتحديد ما إذا كان هذا الظرف هو المسبب للجريمة أو على الأقل كونه عاملاً مهياً لها.

٣- تصنيف الإحصاءات الجنائية وفقاً لمصدرها :

تتنوع الإحصائيات بحسب الجهة التي تقوم بإعدادها إلى : إحصائيات رسمية وإحصائيات غير رسمية (خاصة) والمصادر الرسمية قد تكون وطنية وقد تكون دولية، وكذلك الأمر بالنسبة للمصادر الخاصة.

رابعاً : مصادر الإحصاءات الجنائية الرسمية الوطنية :**(أ) مصادر الشرطة وجهات الأمن العام (الإحصاءات الشرطية) :**

تصدرها في مصر مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية في صورة تقارير الأمن العام بشكل دوري وتتضمن الجرائم المبلغه إلى الشرطة والمسجلة في ملفاتها. ويمكن الحصول هنا على أرقام بعدد الجرائم طوائفها المختلفة، وكذلك مرتكبيها والمجنى عليهم فيها.

ب مصادر جهات التحقيق :

اهم هذه الجهات هي النيابة العامة

١. قد يحال جانب منها إلى المحاكم المختصة للفصل والحكم فيها.
٢. وقد تتولى النيابة العامة بصفقتها سلطة تحقيق التصرف في التحقيق كحفظ الدعوى أو الأمر بالاوجه

لإقامة الدعوى الجنائية الضعف الأدلة

(ج) المصادر القضائية :

تعنى بها الإحصاءات الجنائية التي تصدرها وزارة العدل عن عدد القضايا التي نظرها القضاء، وأنواعها، وعدد الجناة المقدمين إلى المحاكمة فيها وطوائفهم وأعمارهم.. إلخ، وما قضى فيه منها بالبراءة، وما قضى فيه منها بالإدانة، والعقوبات التي تم الحكم بها وعدد من حكم عليهم بأحكام مشمولة بإيقاف التنفيذ أو المراقبة لا شك في أن البيانات التي تقدمها الإحصائيات القضائية ستكون اقل من تلك التي تسجلها إحصائيات الشرطة **سبب ذلك** أنه لا يحال إلى المحاكم كل بلاغ قدم للشرطة، فنسبة كبيرة من البلاغات تنتهي بالحفظ من النيابة العامة ويعنى ذلك أن هناك فارقاً كبيراً بين ما يتم الإبلاغ عنه وما يحال بالفعل إلى المحاكم ويفصل فيه بأحكام نهائية

(د) مصادر إحصاءات السجون والمؤسسات عمومياً (الإحصاءات العقابية) :

تقوم مصلحة السجون من خلال وحدات الإحصاء الفرعية المتواجدة بالسجون المختلفة بجمع البيانات المختلفة عن كل سجين بتسجيلها في بطاقة خاصة به تحوى كافة البيانات الخاصة بهذا السجين وجريمته ومن واقع هذه البيانات يصدر تقرير سنوي يتضمن تقسيماً للمساكين والجرائم التي ارتكبوها والأحكام الصادرة عليهم مع بيان سوابقهم.

(هـ) تغيير طريقة الإحصاءات الجنائية :

١. أن الإحصاءات الجنائية وإن قدمت لنا تعبيراً رقمياً عن الظاهرة الإجرامية وعناصرها المختلفة إلا أنها لا تفسر لنا أسبابها ولا عواملها
٢. أن الأرقام التي تقدمها لنا الإحصاءات الجنائية، لا تعبر عن الواقع الفعلي أي الحقيقة الواقعية ولكنها تعبر عن ما تم تسجيله رسمياً
٣. الدلالة الخادمة لتغير الأرقام أحياناً تستوجب من الباحث مزيداً من الحذر في الاعتماد على الإحصاءات الجنائية بمختلف صورها وعلى اختلاف مصادرها

س ٥ : اكتب في تفسير السلوك الإجرامي على اساس المنفعة والإرادة في الفكر التقليدي؟
صيغة أخرى : اكتب في التفسير النفعي والإرادي ؟

تفسير السلوك الإجرامي على أساس المنفعة والإرادة في الفكر التقليدي:

📌 **المقصود بالفكر التقليدي** ← الأفكار التي قامت عليها وبها كل من المدرستين التقليدية (التقليدية أو "الكلاسيكية" - والتقليدية الجديدة أو "النيوكلاسيكية").

أولاً: فكر المدرسة التقليدية " الكلاسيكية ":

📌 لقد كانت المدرسة التقليدية تعتقد أن الإنسان ما دام يملك عقلاً واعياً فإنه يملك إرادة حرة، وبالتالي فإنه يملك القدرة على اختيار سلوكه بكامل حريته. فلما كان الإنسان بطبيعته يميل إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة لنفسه، فإنه يوازن قبل أن يقدم على أي عمل، ما بين المنفعة التي يهدف إلى تحقيقها من هذا العمل، وبين الضرر الذي قد يتعرض له في سبيل تحقيق هذه المنفعة. بمعنى آخر هو قيام الفرد بحساب للأرباح والخسائر المتوقعة، واختيار عاقل بناء على ذلك، بين أن يقدم الفرد على ارتكاب جريمته إن كانت محصلة الحساب لصالحه، وأن يعرض عنها إن كانت ضده.

ثانياً: فكر المدرسة التقليدية الجديدة " النيوكلاسيكية ":

📌 بالنسبة لموقف المدرسة التقليدية الجديدة فأخذت بمبدأ الحرية النسبية أي تلك التي ليست بمعزل عن مؤثرات أخرى، ومن ثم فإن الاختيار الحر ليس دائماً قابلاً للدفاع عنه كواقع فعلي. كما أن حرية الاختيار الناتجة عن الإرادة الحرة ليست على درجة واحدة لدى الجميع. أي أنه يمكن القول بأن أفكار المدرسة التقليدية الجديدة لم تخرج عن إطار أفكار المدرسة التقليدية "الكلاسيكية" من حيث المبدأ؛ ولكنها أحدثت بعض التعديل من حيث المدى، فلم تسلم بالحرية المطلقة للإرادة. كما أنها لم تنكر حرية الإرادة من حيث المبدأ كتفسير للإجرام وكأساس من ثم للعقاب ولكنها فيما يتعلق بالمنفعة كمبرر للعقوبة- زاوجت بينها وبين العدالة وصولاً إلى تجنب القسوة في العقاب.

ثالثاً: تفسير السلوك الإجرامي بالمنفعة والإرادة الفرديين:

📌 يرى البعض أن الفكر التقليدي لم يقدم تفسيراً علمياً للسلوك الإجرامي، ولم يدع مجالاً واسعاً للبحث في أسباب الظاهرة الإجرامية. ولكن ذلك في الحقيقة قد ينطوي على ظلم شديد للفكر التقليدي، وعدم إنصاف له. **يرجع ذلك إلى الأسباب الآتية:**

١. **السبب الأول** ← أن الفكر التقليدي لم يزعم أنه يقدم تفسيراً للسلوك الإجرامي، وإنما يقوم أساساً على رسم سياسة عقابية لمواجهة الجريمة.

٢. **السبب الثاني** ← نتيجة للارتباط وصعوبة الفصل بين أساس العقاب وتفسير الإجرام، لم يكن ذلك الفكر ليستطيع اقتراح أسس ما للعقاب دون أن يتطرق بصورة أو أخرى، لتفسير الإجرام.

٣. **السبب الثالث** ← ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الإرادة والمنفعة في تفسير الإجرام؛ وإلا لكان معنى ذلك أن المجرم لا إرادة له، وأنه يعبث حيث لا عائد له من وراء إجرامه. ومن ثم فإن إنكار دور المنفعة والإرادة في تفسير السلوك الإجرامي هو نفي للصفة الإجرامية عن هذا السلوك.

٤. **السبب الرابع** ← كما يجب ألا يتوقف تفسير السلوك الإجرامي عند المنفعة والإرادة؛ وإنما يتطلب بالضرورة البحث عن العوامل الأخرى التي تحرك الإرادة على نحو دون الآخر، أو تحصر المنفعة في سبيل واحد هو سبيل الإجرام. ولعل ذلك ما استلزم دراسة الدوافع البيولوجية والنفسية لدى الإنسان.

س ٦: اكتب في الاستعداد الفطري للإجرام ميئنا هل هو سبب رئيسي للأجرام أم هو عامل محايد؟
صيغة اخري : ان الاستعداد الفطري للأجرام ليس سببا للأجرام في ذاته وانما هو عامل محايد؟
علق على هذه العبارة في ضوء ما درست موضحا اثر انحراف الغريزة على السلوك الاجرامي؟

الاستعداد الفطري للإجرام: هل هو سبب رئيسي للإجرام أم هو عامل محايد؟

🗨️ **الرأي الأول** ← يذهب هذا الرأي إلى أنه لولا ذلك الاستعداد الفطري للإجرام لما أجرم أحد مهما تعرض لمغريات أو ظروف تزين له طريق الجريمة. ولمثل هذا القول وجهة لا تنكر،

🗨️ **مثال ذلك** ← لو أوصلت قطبي الكهرباء بطرفي قطعة خشب يابس لما سرى فيها التيار من طرف إلى آخر، بل إنها بحالتها هذه تصلح عازلاً يعصم من خطر الكهرباء أما أن استبدلت بها قطعة معدنية لاجتاحتها التيار الكهربائي من أذناها إلى أقصاها، فطبيعة الأشياء إذن هي الأساس والسبب الرئيسي فيما تصير إليه.

🗨️ **الرأي الثاني** ← يرفض تشبيه الإنسان بالجماد أو المعدن بل يستشهد بالإنسان نفسه إذا لو كان الرأي السابق صحيحاً لكان الناس كلهم من أرباب الجرائم وذوي السوابق الإجرامية بلا استثناء، أو على الأقل لكان كذلك كل من تعرض لنفس الظروف لكن الواقع يكذب ذلك فتركيبية الإنسان لا يصح أن نقارنها بخشب أو حديد أو جماد لا يدرك ولا يبصر، ولا يملك من أمر نفسه شيئاً.

🗨️ **خلاصة القول** ← **بأن مجرد الاستعداد الفطري للإنسان للعدوان أو الإجرام ليس سبباً للإجرام في ذاته وإنما هو عامل**

محايد، بمعنى أنه عامل مشترك بين الناس جميعاً وينحصر ويتمركز اهتمام علم الإجرام بالاستعداد الفطري للإجرام لدى الإنسان في كيفية الإبقاء على هذا الاستعداد الفطري في حالة السكون، وذلك عن طريق أساليب الوقاية من الجريمة المتمثلة في محاولة الحد من تأثير العوامل والظروف المختلفة الداخلية والخارجية على ذلك الاستعداد الفطري الغريزي

الصلة بين انحراف الغريزة وبين السلوك الإجرامي:

🗨️ للغرائز تأثير كبير على تكوين الشخصية والتأثير على كثير من التصرفات وانحراف هذه الغريزة أو اضطرابها ينعكس دون شك على سلوك الفرد وتصرفاته. وبعض هذه الأفعال التي مصدرها شذوذ الغريزة قد تكون محلاً لاهتمام القانون إذ قد يعاقب عليها الشارع بوصف الجريمة. وهذا الاعتبار يوجب على علم الإجرام الاهتمام بدراسة الصلة بين شذوذ الغريزة وبين ارتكاب الجرائم. وقد يتخذ الانحراف في غريزة التملك صورة الولع بجمع الأشياء، أيا كانت طبيعة هذه الأشياء، وأياً كان سبيل الحصول عليها. وهذا النوع من الانحراف قد يدفع الفرد للسرقة من المحلات التجارية

قابلية الإنسان للتكيف مع الوسط الذي يعيش فيه والاستعداد الفطري للإجرام :

🗨️ ان فطرة الإنسان ذاتها لا تمنعه من التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه بل على العكس تماماً فإنه تدفعه إلى ذلك. وتكيف الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه إنما هو وليد العقل والإدراك كما أن التكيف مع الوسط لا يعني بالضرورة الاستسلام أو الانسياق وراء ظروف الوسط الذي يعيش الإنسان بل قد يعني القدرة على مواجهة هذه الظروف أو التعامل معها ولو في اتجاه مضاد

س٧: ناقش في ضوء ما درست نظرية الخصائص الجسدية الإجرامية للعالم الإيطالي (شيزاري لومبروزو) ؟

الجانب الأنثروبولوجي في المدرسة الوضعية الإيطالية (أو آراء لومبروزو):

أولاً : آراء فيروزو :

تتلخص آراء لومبروزو " في أن هناك صفات معينة يتميز بها المجرم عن سواه ويحملها منذ اللحظة الأولى لميلاده، وهي صفات تماثل صفات الإنسان البدائي الأول الذي يحمل صفات شبيهة بصفات بعض الحيوانات المعاصرة كالقردة.

ثانياً : خصائص المجرمين عند - فيروزو - :

- ١- اختلاف شكل الجمجمة وميلها إلى الصغر أحياناً أو الكبر أحياناً أخرى بالمقارنة بشكل وحجم الجمجمة الشائع في المنطقة التي يعيش فيها والسلالة التي ينتمي إليها.
 - ٢- تجويف في المخ يطابق ما يوجد في الحيوانات الدنيا (كالقوارض).
 - ٣- عدم انتظام شكل الوجه عموماً .
 - ٤- الذراعان طويلتان
 - ٥- وجود إصبع زائد في إحدى اليدين أو القدمين
 - ٦- اختلاف في توزيع شعر الجسم من حيث الغزارة أو الكثافة عن الجنس الذي ينتمي إليه.
- كذلك فقد أورد لومبروزو عدة صفات فسيولوجية :

أ - صفات تتعلق بوظائف الأعضاء :

- ١- ضعف حواس السمع والشم والتذوق فضلاً عن ضعف الإحساس بالألم وبالحرارة والبرودة
- ٢- الإنسان المجرم غير منتظم الحركات ولا ينعكس على وجهه الشعور بالخجل، سريع الشفاء من ، الأمراض حيث تلتئم جروحته بسرعة.

ب- صفات نفسية :

١. حدة المزاج وعنفه، وقسوة النظرات .
 ٢. موت الشعور وحب الشر للشر وانعدام الحس الأخلاقي ..
 ٣. الابتسامة المصطنعة، فضلاً عن الأنانية، والكسل والإيمان بالخرافات.
- لم يقل لومبروزو " بضرورة توافر تلك الصفات كلها مجتمعة في الإنسان المجرم: وإنما يكفي توافر عدد منها فقط للدلالة على الارتداد الوراثي"، وهذه الصفات تكشف عن أن صاحبها ذو شخصية بدائية أو حيوانية، ولا يستطيع التكيف مع الوسط الذي ولد فيه فيصطدم به ويخالف قوانينه.

ثالثاً : طوائف المجرمين عند لومبروزو :

١- المجرم المجنون

المقصود بالمجرم المجنون ← المجرم المصاب بمرض عقلي وراثياً كان أو غير وراثي، وهذه الفئة من المجرمين تمثل قلة بالقياس بعدد المجرمين بصفة عامة، ويلحق بالمجرمين المجانين الشواذ عقلياً والمرضى نفسياً.

٢- المجرم بالفطرة أو (المجرم بطبيعته) : وهو

مجرم لديه استعداد سابق للجريمة، ولكنه لا يرتكبها إلا إذا أثّر هذا الاستعداد بفعل عوامل البيئة الاجتماعية العامل الخارجية)، وقد يكون المجرم بالميلاد ميالاً لارتكاب نوع معين من الجرائم.

٣- المجرم بالعادة

مجرم لا تتوافر فيه علامات الرجعة والارتداد أو الشذوذ العقلي على نحو واضح، غالباً ما يكون من المعتادين على الإجرام منذ صغرهم والمجرم بالعادة يولد دون أن تتوافر فيه صفات المجرم بالميلاد، إلا أن ظروفه تغرس فيه النزعة إلى ارتكاب الجريمة.

٤- المجرم بالصدفة :

المجرم بالصدفة لا يتوافر لديه الاستعداد السابق للإجرام ولكنه يرتكب جريمته بفعل خفته وقلة الحساسية لديه تحت تأثير ظروف مفاجئة ومؤثرات خارجية.

٥- المجرم بالعاطفة أو (المجرم الإنسان) :

مجرم يتميز بالعصبية وحدة المزاج وشدة الحساسية حيث يندفع إلى ارتكاب الجريمة دون تفكير سابق أو إعداد لها تحت تأثير غيرة أو حب أو دفاع عن الشرف أو الكراهية.



س ٨: تكلم عن نظرية الكثافة الإجرامية لدي (فيرى) ونظرية التكوين الإجرامي لدي (دي توليو) موضحاً الفرق بين الجريمة الطبيعية والجريمة المصطنعة لدي (جاروفاللو) ؟

تلقى الجانب الأنثروبولوجي لصالح الجانب الاجتماعي والطبيعي لدي "فيرى" و"دي توليو":

(١) آراء وأفكار فيري :

يرى فيري أن السلوك المخالف للقانون ينطلق من مجموعات من العوامل شخصية وطبيعية واجتماعية. فالعوامل الشخصية لم يقصرها "فيرى" على الأوصاف الأنثروبولوجية للمجرم **(الخصائص الجسدية)** بل أدخل معاً التكوين الفسيولوجي والنفسى للإنسان فضلاً عن جنسه وعمره ومهنته ودرجة تعليمه وثقافته الخ.

المقصود بالعوامل الطبيعية ← كل ما يتصل بالبيئة الجغرافية بالمعنى الواسع كالمناخ والتضاريس واختلاف الفصول إلخ.

المقصود بالعوامل الاجتماعية ← عناصر الوسط الاجتماعي كالتنظيم الاقتصادي والسياسي والإداري والتشريعي والقضائي إلى جانب الثقافة والدين والرأي العام الخ.

من هنا صاغ "انريكو فيري" قانونه الشهير عن الكثافة الإجرامية أو التشبع الإجرامي ومضمون هذا القانون أنه إذا تضافرت مجموعة من العوامل المختلفة فلا بد أن تقع الجريمة بكثافة معينة أو نسبة معينة هي نسبة تشبع المجتمع بالجريمة وهذه النسبة لا تقل ولا تزيد ما لم يحدث تغيير أو تغير في تلك العوامل.

(٢) آراء افكار دي نوليو :

آراء وأفكار دي توليو تركز على أن لدى بعض الأشخاص تكويناً فطرياً إجرامياً ← حالة من الاستعداد السابق للإجرام تتحرك لدى حدوث مهيئات خارجية تحيط بهؤلاء الأشخاص، وتتحول من ثم إلى إجرام فعلي

يعرف دي توليو "التكوين الإجرامي" بأنه خلل كمي وكمي في غريزة أو أكثر من الغرائز الأساسية للإنسان، مصحوب بنقصان أو انعدام في قوة العناصر أو بعض أوجه النقص في صحة الإنسان الجسمية والنفسية تساهم في توجيهه إلى الإجرام

اضمحلال الجانب الأنثروبولوجي في آراء "جارفاللو" لصالح الجانب الأخلاقي:

قد ذهب "جارفاللو" إلى أن الإرتداد أو الانحطاط المؤثر في سلوك الإنسان ليس في الحقيقة ما يتصل بالوراثة أو الأنثروبولوجيا، ولكنه ما يتصل بالأخلاق .

قام "جاروفاللو" بتقسيم الجرائم إلى جرائم طبيعية (حقيقية) و جرائم مصطنعة (وهمية).

١- **المقصود بالجريمة الطبيعية** ← عبارة عن أفعال يستهجنها الناس في كل زمان ومكان لأنها ضد طبيعة الإنسان

٢- **المقصود بالجرائم المصطنعة** ← تلك التي تظهر لنا في ظل نظام سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي معين، بينما تختفي في ظل نظام آخر مختلف في هذه النواحي مثل الجرائم التهرب الضريبي أو الجمركي - الخ.



س ٩: اكتب في اختلاف الجنس وانعكاسه علي السلوك الإجرامي ؟

أولاً : مظاهر اختلاف إجرام الرجل عن إجرام المرأة:

١) فمن حيث (الكم) وعدد الجرائم التي ترتكبها المرأة:

أكدت بعض الإحصاءات والدراسات الجنائية إلى أن إجرام المرأة لا يتجاوز من حيث الحجم واحد إلى عشرة بالنسبة لإجرام الرجل، كذلك فإن النساء أقل عوداً للإجرام من الرجال

٢) من حيث النوع:

يتسم إجرام الرجل بالقسوة عن إجرام المرأة، كما أن الرجل يرتكب الجرائم الأكثر خطورة من المرأة. ويتصل باختلاف إجرام المرأة عن الرجل من حيث نوع الجرائم إقبال المرأة على ارتكاب أنواع معينة من الجرائم فمساهمة المرأة في ارتكاب جرائم الإجهاض وقتل الأطفال كبيرة جداً، ولكن مساهمتها قليلة في جرائم العنف وجرائم الاعتداء على العرض.

٣) من حيث وسيلة ارتكاب الجريمة

فإن المرأة نادراً ما تلجأ إلى وسيلة عنيفة لارتكاب جرائمها، وأنها حتى عند ارتكابها لجرائم خطيرة كالقتل فإنها تلجأ إلى استخدام الحيلة ووسائل غير عنيفة كالسم أو تحريض رجل على ارتكاب القتل

ثانياً : التفسير الصحيح لاختلاف إجرام المرأة عن الرجل

اختلف الرأي في تفسير الفروق بين إجرام الرجل والمرأة حيث انقسمت الآراء إلى عدة اتجاهات

الاتجاه الأول ← ذهب إلى إنكار كل تفرقة بين الرجل والمرأة من حيث عدد الجرائم.

الاتجاه الثاني ← تبني نظرية أخلاقية لتفسير هذه الفروق.

الاتجاه الثالث ← إلى تبني نظرية فردية

الاتجاه الرابع ← إلى تبني النظرية الاجتماعية في تفسير هذا الاختلاف.

الخلاصة ← مما تقدم يظهر جلياً أن قلة إجرام المرأة عن الرجل يرجع إلى مجموعة من العوامل البيولوجية

والنفسية والاجتماعية التي تتضافر فيما بينها لتقدم لنا تفسيراً متكاملًا عن الفرق بين إجرام الجنسين

ومعنى ذلك أن جنس الشخص ليس في ذاته عاملاً من العوامل الدافعة إلى الإجرام إذ أن الجريمة ليست

وفقاً على جنس دون الآخر، وإنما دور الجنس لا يكون إلا في تحديد كم الجرائم ونوعها ووسيلة ارتكابها.

س ١٠ : يعرف العلماء الوراثة بأنها انتقال الصفات الطبيعية من الكائن الحي إلى فروعه لحظة تكوينها ولا يشترط ان تظهر صفة وراثية ما في الجيل الأول من من الفروع لكنها قد تظهر في اجيال تالية منها علق على هذه العبارة في ضوء ما درست موضحا اثر الوراثة الفردية على الاستعداد الإجرامي ؟

الوراثة وأثرها على السلوك الإجرامي

المقصود بالوراثة ← انتقال صفات الكائن الحي إلى فروعه لحظة تكوينها.

س.ف: اكتب في أثر الوراثة الفردية على السلوك الاجرامي من حيث اجرام الآباء والابناء ودراسة شجرة العائلة وأخيرا دراسة التوائم الأخوية وعلاقتهم بالميل الإجرامي ؟

الوراثة الفردية والجريمة

المقصود بالوراثة الفردية

انتقال الصفات الطبيعية من الأصل إلى الفرع بصورة فردية أي من أصل فرد إلى فروعه، قد بحث العلماء هذه المسألة من عدة نواحي، أهمها:

أ) دراسة الآباء والأبناء

تشير بعض الدراسات إلى دور الوراثة في تكرار ظهور الجريمة بين الأجيال المتعاقبة من الأبناء وذلك نقلاً عن آبائهم ومن أهم هذه الدراسات الأبحاث التي أجراها العالم الإنجليزي شارل جورنج يجد "جورنج" في : ذلك دليلاً دامغاً علي دور الوراثة في انتقال الميل الإجرامي من الأصول إلى الفروع بنفس المعدل الذي تنتقل بها الخصائص الجسمية والعقلية كالطول أو القصر ولون البشرة الخ) .

ب) دراسة شجرة العائلة :

فحص شجرة العائلة :

المقصود بالدراسة شجرة العائلة :- دراسة عائلة أحد المجرمين وتتبع ذريته وبيان مدى انتشار السلوك الإجرامي فيها وصولاً لتحديد ما إذا كان الاستعداد الإجرامي يتوارث بين الآباء من الدراسات التي لفتت أنظار الباحثين في علم الإجرام دراسة عائلة أحد الأشخاص، فقد اكتشف بعض الباحثين الأمريكيين في أحد سجون نيويورك عام ١٨٧٤م وجود ستة نزلاء من أسرة واحدة عميدها يدعي "ماكس جومكس"، وعرف بإدمانه الخمر وولعه بالنساء ثم تزوج من فتاة تحترف السرقة، وأنجبا عدداً كبير من الأبناء والأحفاد تمكن الباحثون من تعقب ما يزيد عن سبعمائة فرد منهم، وأوصلهم البعض إلى ما يزيد عن ألف فرد عام ١٩١٥م.

ج) دراسة التوائم

التوائم هم الأبناء الذين يجمعهم حمل واحد، وهم نوعان:

النوع الأول ← التوائم المتماثلة هي التي تنتج من بويضة واحدة انقسمت بعد التلقيح إلى شطرين أي توأمين أو إلى أكثر من جنين وتعيش التوائم المتطابقة مدة الحمل في مشيمة واحدة ويكون التوائم فيها من جنس واحد

النوع الثاني ← التوائم غير المتماثلة فهي التي تنتج عن بويضتين أو أكثر من بويضة يستقل فيها كل جنين ببويضة منفصلة به وقد لوحظ ان التوائم المتطابقة تتماثل في السلوك الي حد انه اذا ارتكب احد التوائم المتطابقة جريمة ما فلا بد ان يرتكب الثاني جريمة اخري مماثلة ولم يلاحظ ذلك علي التوائم غير المتطابقة مما يقطع لدي انصار هذا الرأي بصحة انتقال الميل الاجرامي بالوراثة



س ١١ : اكتب في الورثة السلبية واثرها علي السلوك الإجرامي ؟

المقصود بالورثة السلبية :

- ❖ شيوع صفات وراثية معينة بين أبناء جماعة من الناس بحيث تميزهم عن غيرهم من الجماعات الأخرى
- ❖ **مثال ذلك** ← السلالة الزنجية والسلالة الصينية

صلة السلالة الوراثية بالاستعداد الإجرامي:

- ❖ يقول دونالد تافت في كتابه (مبحث الجريمة) " وربما كانت الخصلة السلبية المزعومة التي لها أعظم مغزى للسلوك الإجرامي هي ما يطلق عليه المزاج السلبي
- ❖ **مثال ذلك** ← يزعم أن سكان جنوبي إيطاليا وغالبيتهم من جنس البحر المتوسط لديهم مزاج حاد يجعلهم يحسون الإهانة بسهولة توافه الأمور، مما ينتج عن ذلك زيادة مفرطة في جرائم العنف بين جماعات المهاجرين من إيطاليا".

صلة السلالة الوراثية بنوع الجريمة

- ❖ قد حاول البعض إقامة علاقة أخرى بين السلالة الوراثية وأنواع معينة من الجرائم.
- ❖ **مثال ذلك** ← زادت نسبة الجرائم المرتكبة من الزوج الأمريكيين بنسبة تفوق مثيلتها لدى الأمريكيين من غير الملونين، وعلى الأخص جرائم العنف كالقتل والسرقة بالإكراه والخطف والاعتصاب



س ١٢ : اكتب في اختلاف العمر واثره على السلوك الإجرامي ؟

أهمية السن واثره على تطور الشخصية الإنسانية :

- ❖ يعتبر السن من أهم عناصر الشخصية الإنسانية والتي يظهر أثره بوضوح على كافة تصرفات الإنسان، السلوك الإنساني يتبدل بحسب مراحل العمر التي يمر بها الفرد فتطور السن له أثره على العديد من الصفات الجسمانية والغريزية، فالقوة البدنية تنمو وتتطور ما بين قوة وضعف وما بين نضج واضمحلال خلال مراحل العمر المختلفة

العلاقة بين السن وبين الإجرام

- ❖ للسن تأثيراً ملموساً على عدد ونوع الجرائم المرتكبة، كما أنه يمكن أن نستخلص من عامل السن وعلاقته بظاهرة الإجرام بعض الحقائق الهامة التي ترتبط بمراحل العمر المختلفة فالسن الذي يصل فيه الإجرام إلى أقصاه يختلف تبعاً لنوع الجريمة، ويتضح من الإحصائيات الأمريكية أنها تبلغ اقصاه فيما بين الخامسة عشر والتاسعة عشر

تقسيم مراحل عمر الإنسان من الناحية الفسيولوجية:

(١) مرحلة الطفولة.

- ❖ الفترة من حياة الإنسان منذ مولده وإلى ما قبل البلوغ الذي يتم غالباً في مرحلة تتراوح ما بين العام ١٢ و ١٤ من عمر الإنسان ، وذلك بحسب الغالب، ويتضح من ذلك أن هذه المرحلة تنطوي على مرحلة انعدام التمييز وعلى جزء من مرحلة التمييز باعتبار أن سن التمييز يتراوح في الغالب بين السادسة والسابعة

ب مرحلة المراهقة

- ❖ تبدأ منذ البلوغ الطبيعي أو قبيل ذلك بقليل وتستمر حتى اكتمال النضج الطبيعي والذي يحدد له غالباً سن ما بين (١٨ و ٢١) من عمر الإنسان، وتنطوي هذه المرحلة بذلك على علاقيتين هامتين هما اكتمال سن الرشد الجنائي والمدني.

ج) مرحلة الشباب :

تستمر من نهاية مرحلة المراهقة وهو من (٢١ عاماً) إلى حوالي الأربعين من العمر وتعتبر هذه الفترة من حياة الإنسان فترة استقرار نسبي من حيث الجانب الفسيولوجي وتمثل ذروة النضج الطبيعي للإنسان.

د) مرحلة الكهولة :

تبدأ من سن الأربعين، وتعتبر مرحلة انتقالية ما بين الشباب والشيخوخة.

هـ) المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الشيخوخة

حيث تستمر منذ نهاية مرحلة الكهولة إلى نهاية عمر الإنسان، وتتميز هذه المرحلة بالضعف العام في حيوية الإنسان نتيجة القصور النسبي في قيام أعضاء جسمه بوظائفها المألوفة.

التفسير الفسيولوجي لتأثير اختلاف السن على الإجرام:

باختلاف مراحل عمر الإنسان تختلف قوته ضعفاً ثم قوة ثم ضعفاً.

من حيث الكم ← هناك علاقة بين القوة البدنية وبين الإجرام، حيث يرى علماء الفسيولوجيا أن الميل إلى الإجرام يرتبط ارتباطاً طردياً بنشاط الإنسان وحيويته طبيعياً.

من حيث الكيف ← باعتبار أن هناك من الجرائم ما تحتاج إلى عنف بدني في ارتكابها فإن جرائم العنف ترتبط بمرحلة الشباب عادة حيث يبلغ الإنسان فيها ذروة قوته البدنية والطبيعية.

حيث تنقسم أعمار المجرمين إلى فئات أربعة

الفئة الأولى :- أعلى نسبة لجرائم العنف تستأثر بها الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين (١٢ و ٢٥ عام)، قد يرتفع

الحد الأخير إلى (٣٥ عاماً)

الفئة الثانية :- جرائم الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين ذلك الحد الأخير (٢٥) أو ٣٥ سنة) وبين (٤٥ عاماً

الفئة الثالثة :- ثم تأتي فئة الأحداث من هم أقل من ١٨ عام في المرتبة الثالثة

الفئة الرابعة :- أخيراً فئة الشيوخ.



س ١٣ : وضع تفصيلاً تأثير الخمر والمخدرات على السلوك الإجرامي ؟

عناصر الإجابة

- أولاً : السكر وإدمان المخدرات وأثرهما على المجتمع**
ثانياً : العلاقة بين الخمر والمخدرات وعلم الإجرام
ثالثاً : تأثير الخمر على السلوك الإجرامي
رابعاً : تأثير المخدرات على السلوك الإجرامي
- (أ) الآثار المباشرة للخمر على شخصية المدمن :
 (ب) الآثار غير المباشرة للخمر على الإحرام :
 (أ) خطورة وأضرار المخدرات بصفة عامة
 (ب) علاقة المخدرات بالإحرام

أولاً : السكر وإدمان المخدرات وأثرهما على المجتمع

تبدو خطورة السكر وإدمان المخدرات في أن تأثيرهما لا يقتصر على المدمن فقط بل يعتد أيضاً إلى الجيل اللاحق وقد أشارت إحصائية رسمية أجرتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن واحداً من بين كل خمسة من أفراد الشعب الأمريكي ينمو في أسرة تعاني من شخص مدمن للخمر أو كان مدمناً لها أظهرت الدراسات كذلك أن مشكلة الإفراط في تناول الخمر بين صغار السن قد أصبحت أحد أهم مشكلات الصحة في الولايات المتحدة.

ثانياً : العلاقة بين الخمر والمخدرات وعلم الإجرام

تبدو أهمية السكر وتعاطي المخدرات في علم الإجرام من ناحيتين

- ناحية أولى :- (فإن تعاطي الخمر أو المخدرات في ذاته أو تقديمه قد يكون جريمة في حد ذاته في بعض التشريعات)**
 ما ينص عليه الشارع المصري من معاقبة من يوجد في حالة سكر بين في الطرق أو المحلات العامة، أو من يكون في حالة سكر حال قيادته إحدى المركبات
 قد يكون شرب الخمر مجزماً إذا تم في ظروف معينة واقترب بأفعال أخرى.
مثال ذلك ← ما ينص عليه الشارع المصري من تشديد العقاب على جرائم القتل والإصابة الخطأ إذا ارتكبا تحت تأثير السكر وفي هذه الصور يقتصر دور السكر والمخدرات على مجرد مساهمته في زيادة النسبة الكلية للجرائم بحسبانه جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها الشارع.
الناحية الثانية :- (فتبدو في أن تناول الخمر بعد عاملاً دافعاً إلى الإجرام)
 حرصت التشريعات على تجريم طائفة من الأفعال التي تتصل بالمخدرات
مثال ذلك ← ما ينص عليه الشارع المصري في قانون مكافحة المخدرات
 من تجريم ← أفعال الجلب والاستيراد والتصدير والإحراز والحيازة، والاتجار والتعاطي، وإدارة أو تهيئة محل للتعاطي بل جرم الشارع كذلك التواجد في مكان أعد التعاطي المخدرات

ثالثاً : تأثير الخمر على السلوك الإجرامي

(أ) الآثار المباشرة للخمر على شخصية المدمن :

- دافع لا شعوري للسيطرة.
 شعور بالعداء السليبي أي من الغير نحوه
 شعور بالوحدة والعزلة
 إحساس تبادلي بالنقص والتفوق ورغبة في الاستمرار في التفوق أو الوصول إلى الكمال
 تؤدي إلى أمراض خطيرة كال فشل الكلوي والتليف الكبدي وقرحات الجهاز الهضمي، وهذا فضلاً عن ب
 الآثار غير المباشرة للخمر على الإجرام

(ب) الآثار غير المباشرة للخمر على الإحرام:

١. بيت السكير ليس صالحاً للطفل.
٢. الجنين الذي يتكون في حالة نشوة من السكر، قد ينشأ مصاباً بالبله أو الذهول الدائم أو ضعف الحواس أو الصرع والاستعداد للشذوذ العقلي.

رابعاً: تأثير المخدرات على السلوك الإجرامي**(أ) خطورة وأضرار المخدرات بصفة عامة:**

يؤدي إدمان الكوكايين إلى تخلف عقلي وتبلد ذهني، **المقصود بعقاقير الهلوسة** ← من مواد مصنعة كيميائياً من أحماض سامة وإدمانها قد يدخل متعاطيها في غيبوبة قاتلة ويمكن أن يؤدي إلى الانتحار، ومن كل ما سبق من آثار سلبية للمخدرات لم يتبق على الإنسان سوى إعمال عقله في أن يتجنب التهلكة أو أن يلقي بنفسه إليها.

(ب) علاقة المخدرات بالإجرام

يعد إدمان المخدرات من أهم الأسباب المؤدية إلى الإجرام، فالمخدرات قد تكون عامل من عوامل الإجرام تدفع إلى ارتكاب الجريمة، كما قد تكون أداة تساعد على تنفيذ الجريمة لما تعطيه للمدمن من شعور زائف بالجرأة والشجاعة

**س ١٤: اكتب في التفسير النفسي للإجرام ؟****المقصود بالعلل والنقائص النفسية:**

- هذه العلل والنقائص النفسية قد تتمثل في مرض نفسي أو عقدة نفسية.
- **المقصود بالمرض النفسي** ← خلل أو اضطراب يصيب الجهاز النفسي للإنسان فيؤثر على توازن شخصيته وانفعالاته ويضفي على سلوكه لوناً من الانحراف عن المألوف.
- **المقصود بالعقدة النفسية** ← جزء من اللاشعور يحتوي على نزعة أو إحساس لا يتفق مع الواقع أو مع تقاليد المجتمع وقيمه، وقد تنطوي على موقف أو ذكرى تتصف بصفات انفعالية مؤلمة، لا تستسيغها الذات الحسية للإنسان فتكتبها في اللاشعور.
- **يختلف المرض النفسي عن المرض العقلي من حيث المصدر** ← فالمرض العقلي هو مرض عضوي؛ أما المرض النفسي هو مرض وظيفي، ونادراً ما يكون المرض النفسي وراثياً، والغالب أن يكون مكتسباً. والمرض النفسي لا يعدم المسؤولية الجنائية كلها إلا بقدر تأثير المرض على الشعور والإدراك. فالمرض النفسي ليس من شأنه أن يعزل المريض عن بيئته أو مجتمعه، بل يبقى متصلاً به وقادراً على مواصلة أعماله.

س. ف. وضح المقصود بالشخصية السيكوباتية من حيث خصائصها وعلاقتها بالسلوك الإجرامي ؟**الشذوذ النفسي الأخلاقي (أو السيكوباتية)****المقصود بالشخصية السيكوباتية :**

• **المقصود بالشذوذ** ← الانحراف عن السلوك المعتاد عموماً، ويسمى بالجنون الأخلاقي أو التخلف النفسي

خصائص الشخصية السيكوباتية:

- ١- لا يعتبر السيكوباتي مريضاً عقلياً ولا مختل العقل ولكنه على العكس قد يكون ذكي. أما إذا اعتبرنا أن مقياس الذكاء هو القدرة على التكيف مع البيئة **(الذكاء الاجتماعي)** فإن حظ السيكوباتي منه يكون ضئيلاً جداً فهو دائم الاصطدام مع المجتمع والآخرين.
- ٢- السيكوباتي لا يعاني من الهوس أو الهلاوس ولكنه يعاني من انعدام الإحساس بالذنب.
- ٣- يتميز السيكوباتي بأنه عديم الشعور بالخجل، وضعيف المثابرة ومرتاب النفس ويتميز بالانانية والاندفاعية وعدم القدرة على ضبط النفس، فهو جذاب المظهر، ولكنه كذاب الجوهر

أهم العقد النفسية كعامل من عوامل السلوك الإجرامي:

١- عقدة النقص

- تولد لدى الإنسان نتيجة نقص جسماني أو عاهة دائمة مثلاً أو إحساس بانحطاط المكانة أو المنزلة الاجتماعية أو تفوق الغير عليه في العمل أو الدراسة
- المصاب بعقدة النقص يحاول تعويض ذلك النقص ولو تمثل ذلك في اتجاه نحو الجريمة، فقد يعتدي على الغير ليثبت أنه أقوى

٢- عقدة الذنب:

- تسلط الشعور بالإثم والخطأ ووجوب العقاب على الفرد بصورة شبه دائمة تزداد لدى ارتكابه أتفه الأخطاء وأبسطها، ولكنه يكون في نظر هذا الإنسان خطيئة كبيرة تستحق أشد العقاب

٣- عقدة أوديب

- يميل الابن لا شعورياً وبحكم الغريزة نحو أمه، بما يرتبط به من غيرة شديدة اتجاه أبيه، فهو يشعر أنه ينافسه في الاستحواذ على الأم. وهذه العقدة إذا تمكنت من الولد فإنها تدفعه لتعويض ضعفه أمام أبيه عن سبل مختلفة منه العنف ضد الغير والنفور اللاشعوري من كل ممثلي السلطة كالمدرس والأستاذ

٤- عقدة الكراهة

- ارتباط الابنة بأبيها وكرهها لأمها ونفورها منها، وتسمى "عقدة الكترا". وهذه العقد تتكون في نفوس الأبناء نحو الآباء والأمهات أو بسببهم كالخوف الشديد من الأب لعنفه أو قسوته في المعاملة يدفع الطفل الي ممارسة هذه القسوة بصورة عكسية اتجاه الآخرين

س. ف. اكتب في تأصيل العلاقة بين العلل والنواقص النفسية وبين السلوك الإجرامي نظرية التحليل النفسي لفرويد موضحاً القيمة العلمية لهذه النظرية ؟

نظرية التحليل النفسي "لفرويد:

أ - وصف شكل الجهاز النفسي

- بدأ "فرويد" نظريته بوصف شكلي تصوري أو رسم صورة تخيلية للجهاز النفسي للإنسان فقسمه إلى منطقتين هما **الشعور واللاشعور** أو **العقل الظاهر والعقل الباطن** ويفصل ما بين هاتين المنطقتين قوة ضابطة أو حاجز أو ضابط للتحكم في حركة الانتقال المتبادل بين الشعور واللاشعور.
- الشعور (العقل الظاهر)** ← يمكن تشبيهه بالجزء الظاهر من جبل ثلج عائم في الماء، كما يمكن تشبيه ذلك أيضاً بالجزء المخصص لعرض الرواية على خشبة المسرح، وهو الجزء المسلط عليه الأضواء منها وهو ما يراه النظارة أو المشاهدين.
- المقصود باللاشعور (العقل الباطن)** ← كواليس المسرح أو المنطقة المظلمة منه، أو هو الجزء الغاطس تحت الماء من جبل الجليد أو بعبارة أشمل كل ما لا يظهر للمشاهدين.

ب- محتويات الشعور واللاشعور

- إن للشعور بعض المحتويات الدائمة ← هي العواطف والأحاسيس والذكريات والذاكرة والخواطر.
- كذلك اللاشعور فبعض محتوياته مؤقتة ← يجري استدعاؤها عند الحاجة ثم إعادتها إليه بعد ذلك
- بينما له محتويات دائمة وطبيعية كالغرائز والرغبات والمكتسبات الوراثية من قيم وعادات.. إلخ ومحتويات أخرى غير ذلك يحاول الإنسان مستعيناً بضابط الإيقاع أن يكبتها في اللاشعور بصورة دائمة لما لها من ذكره مؤلمة أو غير مرغوب فيها، وتلك على وجه الخصوص هي مكونات العقد النفسية التي يحرص الإنسان على إخفائها بعيداً عن دائرة الضوء.

ج) الوصف الحركي للجهاز النفسي للإنسان :

١- الأنا الدنيا (أو الذات الدنيا) :

هي تقابل جانب من اللاشعور وتسيطر عليه بتركيبه البيولوجي عموماً، ولذلك لا تهتم الذات الدنيا بالقيم أو المثل الأخلاقية لأنها تتصل بجوانب الرغبة واللذة ولا تتصل بالواقع أو المجتمع، فهي تعبر عن الجانب الحيواني في الإنسان مثل غريزة حفظ النوع وغريزة الموت وغريزة العدوان وغريزة الحب الخ.

٢- الأنا العليا (أو الذات العليا) :

هي تعبر عن مجموعة من القيم الرادعة التي يرثها الإنسان عن أصوله على مر الأجيال، ويعود مصدرها إلى الدين والأخلاق والعادات والتقاليد الاجتماعية، لذلك فهي تعد الجزء المضاد تماماً للأنا الدنيا.

٣- الأنا (أو الذات العاقلة أو الذات الحسية)

هذه تمثل الجانب الشعوري من الجهاز النفسي، وهي مجموعة من القوى والقيم الإنسانية المتكيفة مع المجتمع والمرتبطة بالواقع، ولذلك فهي تضم الأحاسيس والعواطف السوية الصالحة للظهور دوماً. والذات الحسية هي التي تتحمل عبء حركة وصراع الجهاز النفسي وهي التي تحفظ التوازن بين المرغوب والممكن والمتاح فيما يتصل بمختلف نزعات الإنسان سواء في حركاته أو سكناته.

د - تقدير نظرية التحليل النفسي والقيمة العلمية لها :

الجانب النفسي للإنسان هو جانب غامض على الإنسان نفسه والواقع أن الغموض هنا هو غموض الجهاز النفسي للإنسان وليس غموض للنظرية نفسها، وبالتالي فإن التفسير النفسي للإجرام هو أكثر مناهج التفسير الفردي قبولاً واستساعة وفهماً.



س ١٥ : اكتب في الظروف الطبيعية والمكانية واثرها على الجريمة ؟

ماهية العوامل الطبيعية والمكانية

المقصود بالعوامل الطبيعية ← الظواهر الجغرافية التي تسود منطقة معينة وتتمثل هذه الظواهر في حالة الطقس ودرجات الحرارة والمناخ وطبيعة التربة، وتتابع الفصول، وتعاقب الليل والنهار. من صور تأثير العوامل الطبيعية والمكانية على السلوك الإجرامي والظاهرة الإجرامية.

مثال ذلك ← الطبيعة الجبلية للمكان تساعد على ارتكاب الجرائم لسهولة اختفاء المجرمين، وصعوبة القبض عليهم بينما أماكن السهول والوديان تقل فيها نسبة ارتكاب الجرائم لسهولة تعقب المجرمين فيها ولقد أكدت بعض الإحصاءات الجنائية على تأثير تعاقب فصول السنة ونوع الظاهرة الإجرامية المرتكبة خلالها، ذلك من خلال النتائج التالية:

١. النتيجة الأولى :- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص في فصل الصيف.

٢. النتيجة الثانية :- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في فصل الشتاء.

٣. النتيجة الثالثة :- ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على العرض في فصل الربيع

أولاً : العوامل المناخية ودرجة الحرارة واثرها على الجريمة

(١) الصلة بين درجة حرارة الجو والجريمة

🔍 ذهب بعض الباحثين إلى وجود تناسب طردي بين ارتفاع درجة الحرارة وبين الجريمة

أ-المناطق الحارة→ فكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما ارتفع عدد جرائم العنف مثل جرائم القتل والضرب والجرح وسرقة الشعور بالإهانة (كجرائم النازي في صعيد مصر على سبيل المثال)، وكلما انخفضت درجة الحرارة قل عدد هذه الجرائم.

ب-المناطق الباردة→ فإن الإنسان يكون أقل حركة وأعصابه أكثر هدوءاً طالما كانت الأعصاب هادئة والحركة قليلة فإن تصرفات الإنسان ستكون أقل اندفاعاً، ومن ثم تصدر عن تفكير وتروي وتدبر وما لذلك من أثر سلبى على السلوك الإجرامي.

(٢) تعاقب الليل والنهار وعلاقته

🔍 الظلام والهدوء الذين يطمسان الليل من شأنهما التشجيع على ارتكاب الجرائم. لذلك تزداد عدد الجرائم التي ترتكب ليلاً بالمقارنة بنظيرتها التي ترتكب نهاراً وبصفة عامة جرائم السرقات والإتلاف والقتل فالجناة يتخذون من الليل ستاراً لهم لارتكاب جرائمهم والإفلات من يد العدالة.

(٣) اختلاف فصول السنة وأثره على الجريمة

🔍 تتعاقب فصول السنة الأربعة وهي : الشتاء و الربيع و الصيف و الخريف ولكل فصل ظواهر مناخية تميزه عن غيره من الفصول الأربعة، وتتعلق تلك الظواهر بالحرارة والرياح والأمطار وانتشار حبوب اللقاح في الجو.. إلخ، وما لهذه الظواهر المناخية من تأثير على الجريمة.

🔍 قد ذهب الباحثون إلى أن ارتفاع نسبة جرائم العرض في فصل الربيع بصفة خاصة استناداً إلى عامل فسيولوجي قوامه فكرة الدورات الفسيولوجية النفسية التي تتبع في تعاقبها فصول السنة فيشعر الإنسان بذروة رغبته الجنسية والعاطفية في فصل الربيع

س.ف: اكتب في العوامل الطبوغرافية والظاهرة الإجرامية ؟

ثانياً : العوامل الطبوغرافية والظاهرة الإجرامية

(١) ماهية العوامل الطبوغرافية

🔍 مدى تأثير الموقع الجغرافي للمكان الذي يقيم فيه المجتمع على انتشار الظاهرة الإجرامية بين أفرادها
🔍 إذا فرقنا بين مكانين جغرافيين هما المدينة والقرية نجد أن الحياة في المدينة أو في القرية لها تأثير مباشر على السكان في الجريمة

🔍 إذا كان هناك تأثير في الحالتين فهو يرجع إلى سببين هما:

١. السبب الأول → درجة كثافة السكان في كل منهما (التركيز العمراني).

٢. السبب الثاني → الوسائل والإمكانيات لهؤلاء السكان (الظروف المعيشية).

(٢) اختلاف إجرام المدينة عن إجرام الريف

حيث تؤكد الإحصاءات التي أجريت في أغلب دول العالم أن هناك اختلافاً ملحوظاً بين إجرام المدن وإجرام الريف، حيث أثبتت أن نسبة الجريمة في المدن الصناعية الكبرى تفوق نسبة الجرائم المرتكبة في المدن المتوسطة وتليها المدن الصغرى، وهذا الارتفاع في نسبة إجرام المدن عن نسبته في الريف يمكن رده إلى عدة عوامل كثيرة متنوعة وهي كالتالي:

١. العامل الأول :- فمن ناحية تختلف الكثافة السكانية بين الريف والمدينة، فكلما زادت كثافة السكان كلما ارتفعت نسبة الإجرام.
٢. العامل الثاني :- من ناحية أخرى فإن ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة تسهم في زيادة عدد الجرائم المرتكب في المدينة. فالمهاجرون في الغالب من الشباب الذين يسعون إلى تحقيق حياة معيشية أفضل
٣. العامل الثالث :- علاوة على ذلك فإن الأسرة في الريف تحيا حياة عائلية متماسكة تتميز بالثبات والاستقرار ويشعر الفرد أنه جزء من كل وأي تصرف معيب منه لا ينسب له وحده .

س ١٦ : مما لا شك فيه ان العوامل الإجتماعية في مجملها عاملا هاما في تكوين شخصية الإنسان ناقش ذلك في ضوء ما درست موضحاً اهم مظاهر ضعف وتدهور الرعاية الاجتماعية ؟

عناصر الإجابة

ثانيا : العوامل التعليمية

أولا : العوامل التربوية

ثالثا : : العوامل الثقافية والإعلامية

رابعا : البيئة الاجتماعية

(١) سوء الرعاية الصحية

(د) إهمال اطراف العامة المتصلة بحياة الفرد اليومية :

(ج) ظروف العمل غير المناسبة للأحداث والنساء:

ب (البطالة:

المقصود بالعوامل الاجتماعية ← الظروف التي تحيط بالفرد سواء تمثلت في الأسرة أو المدرسة أو العمل ومدى تأثيره بالثقافة المحيطة، ووسائل الإعلام.

أولا : العوامل التربوية

تمثل الأسرة الخلية الأولى في المجتمع، فإن صحت صح المجتمع وأن فسدت فسدت فسد المجتمع

ثانيا: العوامل التعليمية

مما لا شك فيه أن التعليم يهذب النفس البشرية ويحد من الظاهرة الإجرامية غالباً، ويقلل من جرائم العنف، ويزيد من الجرائم الذهنية
إذا كانت الصلة بين التعليم وكمية الإحرام محل اختلاف من قبل العلماء فإن الصلة بين التعليم ونوعية الجريمة ليست محل خلاف، إذ تكثر جرائم العنف فيما بين الأميين نظراً لاعتمادها على القوة الجسمانية (البدنية) دون أن تحتاج غالباً إلى حيل أو دهاء.

ثالثا : العوامل الثقافية والإعلامية

أن الثقافة ليست وقفاً على التعليم المدرسي والجامعي، إذ يعد الإعلام من أهم وسائله الهامة. ووسائل الإعلام ذات تأثير بالغ العمق والمدى حيث يرتبط رد فعلها وينعكس على جمهور المتلقين بمختلف شرائحه أو فئاته متعلمين كانوا أو غير متعلمين وتتنوع وسائل الثقافة والإعلام فمنها: الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسارح والصحافة والمجلات والروايات المتنوعة الأدبية منها والسياسية.

هذه الوسائل تلعب دوراً إيجابياً في الحد من الظاهرة الإجرامية، إذ ينجم عن النشر لأخبار الجرائم ردع المجرمين وتوعية العامة من حولهم

رابعاً: البيئة الاجتماعية

أهم مظاهر ضعف وتدهور الرعاية الاجتماعية:

(أ) سوء الرعاية الصحية

📌 المقصود بسوء الرعاية الصحية ← تعني عدم الوقاية ضد المرض، وعدم توفير العلاج الواجب للمريض.

(ب) البطالة:

📌 المقصود بالبطالة ← تعطل الإنسان عن العمل رغم قدرته عليه، وذلك أما لعزوفه عنه أو لعدم وجود فرصة

عمل له فالبطالة تدفع الإنسان عموماً إلى الانحراف ..

(ج) ظروف العمل غير المناسبة للأحداث والنساء:

📌 كما لو التحق الحدث بالعمل في سن مبكرة أو كان العمل لا يتفق مع ميول الحدث وقدراته البدنية

والذهنية. وقد يكون العمل مما يقتضي وجود الحدث في أماكن نائية أو مما يجب إنجازها ليلاً مما يعرض

الحدث (الطفل) لمخاطر كثيرة، فقد يلتحق الحدث بعمل ما في مكان يعتبر تواجهه فيه تعريضاً للانحراف

س.ف: إنارة طريق خير من بناء سجن" ما المقصود بهذه العبارة ؟

(د) إهمال المرافق العامة المتصلة بحياة الفرد اليومية :

📌 فالطريق المظلم يغري على الجريمة، وقد يستعمله لص أو قاطع طريق في اصطیاد ضحيته كما مجرد إنارة

الطريق فستمنع كل من تسول نفسه إلى ارتكاب الجريمة من ارتكاب جريمته .

📌 فعدم اهتمام الدولة بمتطلبات الجماعة والاستجابة للأفراد في حل مشاكلهم الاجتماعية قد يولد أحد شعورين هما:

١. الشعور الأول ← الميل للعنف أو التطرف.

٢. الشعور الثاني ← الميل للانعزال والاكتئاب، وأياً من الشعورين قد يكون دافعاً إلى سلك سبيل الإجرام

س١٧ : اشرح نظرية المخالطة المتفاوتة عند (سذر لاند) في تفسير السلوك الاجرامي ؟
صيغة أخرى : اكتب في نظرية المخالطة المتفاوتة (لسذر لاند) باعتبارها من اهم النظريات الاجتماعية في تفسير السلوك الإجرامي ؟

عناصر الإجابة

أولاً: مضمون نظرية المخالطة المتفاوتة أو الاختلاط الفارق "لسذر لاند" :

ثانياً : العناصر المؤثرة في اكتساب السلوك الإجرامي بالمخالطة :

العنصر الثاني : تكرار المخالطة

العنصر الأول : أسبقية المخالطة

العنصر الرابع : عمق المخالطة

العنصر الثالث : مدة واستمرارية المخالطة

ثالثاً : مناقشة وتقدير نظرية الاختلاط المتفاوت السفر لاند :

أولاً: مضمون نظرية المخالطة المتفاوتة أو الاختلاط الفارق "لسذر لاند" :

تتلخص هذه النظرية في أن السلوك الإجرامي شأنه شأن أي سلوك آخر ينتقل بالاختلاط مع أنماط من

الناس تمارس هذا السلوك أو ذاك، **معنى هذا أن السلوك الإجرامي لا ينتقل بالوراثة بل بالاكتساب**

يؤكد "سذر لاند" أن الناس ليسوا جميعاً على موقف واحد من استهجان الجريمة واحترام القانون، أو على

العكس استحسان الجريمة وازدراء القانون كما يوجد اتجاه ثالث تمثله طائفة ثالثة من الناس يقفون موقفاً سلبياً أو محايداً بين احترام القانون ومخالفته

ثانياً : العناصر المؤثرة في اكتساب السلوك الإجرامي بالمخالطة :

العنصر الأول : أسبقية المخالطة

المقصود بأسبقية المخالطة:- الفترة أو التاريخ الذي بدأت المخالطة فيه

العنصر الثاني : تكرار المخالطة

أن يتعرض الفرد للموقف المكسب للسلوك أكثر من مرة حتى يمكن أن يرسخ في ذهن الإنسان القيمة أو

المفهوم أو حتى مجرد استيعاب الموقف الذي تعرض له.

العنصر الثالث : مدة واستمرارية المخالطة

أن تمتد المخالطة فترة زمنية قد تطول أو تقصر حسب الأحوال، لكن المهم ألا تكون المخالطة لحظية أو

وقتية أي مجرد صورة عابرة لا تأثير لها على الفرد

مثال ذلك ← الشخص الذي يقطن في منطقة شعبية تتردد فيها الألفاظ الخارجة والإباحية فمن المؤكد سيتأثر بها.

العنصر الرابع : عمق المخالطة

صلة الفرد بالشخص أو الجماعة التي يخالطها، فلاشك أن علاقة الفرد بأبيه مثلاً أو استاذة أو معلمه لها

درجة تختلف عن تلك التي تميز علاقته بجاره في السكن أو سائق التاكسي مثلاً... إلخ ممن يلتقي بهم الفرد

حتى ولو تكرر هذا اللقاء وامتدت فترته قدراً من الوقت ... وهكذا.

ثالثاً : مناقشة وتقدير نظرية الاختلاط المتفاوت السفر لاند:

وجه إلى هذه النظرية عدة انتقادات نجلها فيما يلي:

١. **الانتقاد الأول :-** أن هذه النظرية لو صحت لكان كل من خالط المجرمين مجرمًا، فأكثر الناس مخالطة المجرمين هم رجال الشرطة والنيابة والسجون فضلاً عن رجال القانون من المحامين والقضاة.
- رد على هذا النقد ➤ هو انتقاد يثير الدهشة فهل كانوا ينتظرون أن يتعلم القاضي أو الشرطي الإجرام من المجرم وهل يستطيع المجرم وهو حبيس الاتهام أو السجن أن يبين مهاراته التي تستوي من يخالطه في بيئته العادية الحرة.
٢. **الانتقاد الثاني :-** أن هذه النظرية أهملت باقي العوامل الأخرى بل وعن الحالة الذهنية والنفسية للفرد التي تتم المخالطة بينه وبين غيره من الناس
- رد على هذا النقد ➤ فعلاً أغفل "سفر لاند" العامل النفسي ولكن أيضاً النظريات النفسية أهملت العامل الاجتماعي، ومن ثم لا ينال هذا النقد من النظرية.
٣. **الانتقاد الثالث :-** أن هذه النظرية لا تصلح في تفسير أنماط معينة من الجرائم كجرائم الصدفة والجرائم العاطفية والجرائم اللحظية وليدة موقف دون سبق إصرار أو إعداد مسبق وجرائم الشيكات بدون رصيد ومخالفة البناء.
- رد على هذا النقد ➤ أن القائلين بهذا النقد أغفلوا الشق الخاص بالتنظيم الاجتماعي فلا شك أن هذه الجرائم المشار إليها هي الوليد الشرعي لسوء التنظيم الاجتماعي الذي يتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم لسبب أو لآخر، والذي لا يحاول التقليل من فرص المخالطة المباشرة كالتى تقوم بها وسائل الإعلام لها تأثير قوي لا يستهان به.
٤. **الانتقاد الرابع :-** كما أن هذه النظرية احتوت على مفاهيم غامضة كالاستمرارية والأسبقية والتكرار والعمق، وهي أمور نسبية لا يمكن قياسها. كما لا تفسر لنا كيف تعلم الجيل الأول الإجرام؟
- رد على هذا النقد ➤ القول بأن النظرية احتوت على مفاهيم غامضة فهي نتجت من المساواة بين طبيعة البحث في العلوم الإنسانية التي تختلف بلا شك عن البحث في العلوم الطبيعية ومسائل الكيمياء ومحاولة المساواة بينهم، وهذا ما لم يقصده سذرلاند" لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية في المقام الأول أما بالنسبة للتساؤل عن مصدر تعلم المجرم أو الجيل الأول الإجرام، فهو تساؤل ليس له محل وغير دقيق لعدم إمكان تحديد المقصود بالجيل الأول من المجرمين



س ١٨ : اكتب في العوامل الاقتصادية وتأثيرها على الجريمة ؟

أهم العوامل الاقتصادية العامة وتأثيرها على الإجرام:

س.ف: اكتب في أهم العوامل الاقتصادية العامة وتأثيرها على الإجرام ؟

فلسفة النظام الاقتصادي وأثره على الإجرام:

🌟 لكل نظام اقتصادي فلسفة معينة يرتبط بها ويقوم عليها، ويختلف ذلك من الاقتصاد الحر (النظام الرأسمالي) عن الاقتصاد الموجه (النظام الاشتراكي) حيث يقتصر دور الدولة في الأول على مجرد المتابعة والرقابة عن بعد دون التدخل المباشر في العلاقات الاقتصادية ويتميز بالعلاقة التحكيمية بين رب العمل والعمال، وتنعدم المنافسة الحقيقية بين المنتجين، وتكوين احتكارات بهدف السيطرة على جانب معين من الاقتصاد الوطني، ومن ثم المبالغة في رفع الأسعار، بينما في النظام الاشتراكي تسير الحياة الاقتصادية فيه بغياب الحافز الفردي أو على الأقل ضعفه إلى حد كبير، مما يؤثر على علاقات الإنتاج والتوزيع تأثيراً سلبياً، كانخفاض مستوى الإنتاج، فضلاً عن أن القوانين الاشتراكية تخلق في الحقيقة الكثير من الجرائم المصطنعة؛ ومنها التهرب الضريبي نتيجة ارتفاع أسعار الضرائب.

النظور الاقتصادي وعلاقته بالجريمة:

🌟 كان للثورة الصناعية أثرها في تطور المجتمعات الأوروبية، فمما لا شك فيه أن ظهور المجتمع الصناعي بدلاً من الزراعي له تأثير على نوعية الجرائم المرتكبة، فتجمع عدد كبير من الناس يؤدي إلى ارتفاع جرائم الغش والخداع والإخلال بالثقة وخيانة الأمانة، فالتطور الصناعي يؤدي إلى انخفاض جرائم السرقة، غير أنه يؤدي إلى زيادة جرائم الاعتداء على العرض وجرائم التزوير في المحررات. وعلة ذلك أن نظام الاقتصاد الصناعي يتميز بتعدد المعاملات والاستعانة بالمحررات سواء كانت ورقية أو إلكترونية لإثباتها، وهذا النوع من المجتمعات يتسم بالاعتماد على التأمين لمواجهة المخاطر والنتائج المحتملة، كما يتسم بالتوسع في الحصول على الائتمان من البنوك، كما يتسم بازدياد جرائم النصب والاحتيال. ويؤدي إلى ارتفاع المستوى المعيشي وإلى إقبال الناس على أماكن للهو والتسلية وتعاطي الخمر والمخدرات.

التقلبات الاقتصادية:

🌟 التغيرات الاقتصادية المفاجئة التي تطرأ على المجتمع في صورة ظواهر قد تكون وقتية، وقد تستمر فترة ما حتى يمكن احتواء آثارها، وبهذا المعنى فإن فترات الكساد وفترات الرخاء تعتبر من التقلبات الاقتصادية؛ وكذلك تقلبات الأسعار وتقلبات الدخل.

تأثير الكساد والرخاء على الجريمة:

🌟 في فترات الكساد أو الأزمات والانكماش الاقتصادي يقل الطلب ويتكدس المعروض من السلع وتتوقف المشروعات أو تكاد تتوقف، فإن أصحاب العمل يلجأون في سبيل ذلك إلى الاستمرار في مشروعاتهم إلى السبل المشروعة وغير المشروعة، كالتهرب الضريبي والنصب والتفليس بالتدليس، وإعطاء شيكات بدون رصيد فضلاً عن عدم دفع أجور العمال. وبالنسبة للعمال فإنهم يكونوا على المحك ومعرضون للبطالة والفقر. كما يرتبط الكساد بحروب واضطرابات داخلية. أما في فترات الانتعاش الاقتصادي أو الرخاء فقد تزداد الجرائم أيضاً مثل جرائم النصب حيث يغتنم بعض ضعاف النفوس فرصة الرواج الاقتصادي للاستيلاء على أموال الغير، ومن خلال الإعلان عن مشروعات وهمية مصحوبة بطرق احتيالية، مما يدفع إلى ظهور إجرام الرخاء والذي يتسم بالحيلة والخديعة وهو يتفوق على إجرام الكساد الذي يتصف بالغباء في الغالب. من أشهر جرائم الرخاء "جرائم ذوي الياقات البيضاء".

جرائم رجال الأعمال (ذوي الياقات البيضاء):

جرائم ترتكب من أشخاص يتمتعون بمركز أو مهنة أو وضع مالي مرموق في المجتمع، والجاني فيها غالباً ما يكون شخص محل ثقة في المجتمع، ويتوافر له غالباً من النفوذ ما يجعل ملاحقته ليست يسيرة على سلطات الضبط والتحقيق. كما أن هذه الطائفة تتسم بالذكاء تحيط نفسها بمجموعة من الخبراء، وهو ما يجعل مكافحة الجرائم التي يرتكبونها تتسم بالصعوبة، وترتبط جرائم رجال الأعمال بجرائم الاحتكار سواء في مجال السلع والخدمات، وجرائم الغش في السلع، وجرائم البيع بأكثر من السعر المعلن (مخالفة التسعيرة)، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي. كما ترتبط هذه الجرائم بالجرائم الماسة بالمستهلك.

تقلبات الأسعار والدخول:

الصورة الغالبة هي أن تقلب الأسعار يكون بالزيادة بينما تقلب الدخول يكون بالنقصان، وهو ما يفتح الباب لزيادة ملحوظة في نسبة الإجرام العام. مما قد يؤدي إلى الخلل في الهيكل الاجتماعي للفئات المختلفة، فقد تتهدد الفئات الثرية أخطار هبوطها إلى الفئات المتوسطة وهذه الأخيرة قد تهبط إلى الفئة الفقيرة، أما الفئة الفقيرة فقد يهبط مستواها إلى ما دون الفقر. وتحاول كل هذه الفئات أن تبقى في مستواها الأول حتى وأن اضطرت إلى اللجوء إلى أساليب غير مشروعة في سبيل تحقيق هدفها. كما أن الأجور والمرتبات لا تزيد بنفس نسبة زيادة الأسعار، بل أن تلك الزيادة قد تؤدي إلى التضخم الاقتصادي في حالة نقص الإنتاج الفعلي. وتسجل الإحصاءات ارتفاعاً في نسبة الإجرام في تلك الظروف.

س.ف: اكتب في أهم العوامل الاقتصادية الخاصة وتأثيرها على الإجرام ؟

أهم العوامل الاقتصادية الخاصة وتأثيرها على الإجرام

الفقر والجريمة:

المقصود بالفقر عجز:- موارد الفرد عن تلبية احتياجاته الأساسية على نحو مشبع وكريم. فهناك ارتباط وثيق بين الفقر وعدد كبير من الجرائم بدء من القتل والسطو وانتهاء بالتسول والتشرد، حيث يدفع الفقر إلى أن يلجأ الشخص إلى موارد غير مشروعة لإشباع حاجاته، أي لابد له من سلوك سبيل الجريمة. وبالرغم من ذلك لا يمكن القول بأن الفقر في ذاته سبب للإجرام؛ وإنما قد تقترن به عوامل أخرى قد تؤدي إلى سلوك سبيل الجريمة. حيث يقول كل من "بيكاريا" و"فولتير" أن السرقة هي جريمة الفقر.

البطالة والجريمة:

تعني توقف الإنسان عن العمل رغم قدرته عليه، أما لعزوفه عنه أو لعدم وجود فرصة عمل له. وبذلك تختلف البطالة عن العجز عن العمل. فالبطالة تؤدي إلى التصدع الأسري وتشرد الأبناء أو امتنانهم بعض المهن التافهة أو انحرافهم. كما أن البطالة تقف وراء الكثير من جرائم العنف والإرهاب .

هل نصل إلى أحوال اقتصادية بجرائم معين دون غيرها؟

تتعدد نوعية الجرائم المتصلة بالعوامل الاقتصادية فمن الوهلة الأولى قد يتبادر إلى الذهن جرائم الاعتداء على الأموال كالسرقات وجرائم احتكار السلع والنصب والغش وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد. ولكن تنتشر أيضاً جرائم الاعتداء على الأشخاص وتشمل جرائم العنف التقليدية كالقتل والضرب والجرح والاتلاف والحريق وغيرها.. وذلك بقصد الحصول على المال بلا شك، فقد يعتدي عامل على رب العمل الذي فصله دون تعويض أو توقف عن دفع راتبه أو أجره، وقد تلجأ السيدة الحامل إلى إجهاض نفسها نظراً لضيق الحياة أو قد تقتل طفلها أو تتسول به أو قد يصل الأمر إلى الانتحار هروباً من الواقع المؤلم. كما هناك نوع آخر هو الجرائم الماسة بأمن الدولة فقد تستغل بعض التنظيمات المعادية للدولة من الخارج أو المعادية للحكومة من الداخل تردي الأحوال الاقتصادية خاصة بين الشباب المتعطل عن العمل؛ لاستغلالهم في تنفيذ مشروعاتهم الإجرامية مقابل قدر من المال قد يكون بالنسبة لهؤلاء الشباب متنفساً لسد بعض احتياجاته.

تأصيل العلاقة بين الأحوال الاقتصادية وبين الإجرام:

❖ لا خلاف من أن للأحوال الاقتصادية صلة وثيقة بالإجرام. ولكن ما هي طبيعة هذه الصلة أو العلاقة.

هل هذه العلاقة حتمية؟

❖ الإجابة بالنفي طبعاً أي أنها ليست علاقة حتمية؛ كان العالم البلجيكي "أدولف كيتليه" من الرواد الأوائل في العصر الحديث في الدراسات التي تعقد مقارنات بين توزيع الثروات في بعض الدول الأوروبية وبين حجم الظاهرة الإجرامية في هذه الدول. فعلى سبيل المثال حجم الظاهرة الإجرامية في "مدينة لوكسمبرج" أقل بكثير من دول أخرى مجاورة رغم فقر هذه الأمانة ولكن الأخلاق فيها أفضل بكثير. فلم يثبت في جميع الدراسات التي أجريت أن الجريمة تقتصر فقط على الفقراء، وأن الأغنياء منها براء.

هل هي علاقة مباشرة؟

❖ الإجابة بالنفي أيضاً أي أنها ليست علاقة مباشرة؛ وهذا ما يؤكد عليه الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض (عن علاقة الفقر بالجريمة تعتبر في أغلب أحوالها غير مباشرة، فالفقر مصاحبات تمشي غارة في ركابه، وقد تتبعه كظله، وعلى الأخص إذا استحكم البؤس وطال أمده. وهذه المصاحبات قد تكون شخصية وقد تكون اجتماعية) مع ذلك فإن تحسين الظروف الاقتصادية الفردية والاجتماعية لهو بالتأكيد تحيد لأحد عوامل الإجرام بحيث إن لم تكن الحالة الاقتصادية مانعة تماماً من التفكير في سلوك الجريمة، فإنها على الأقل لن تكون مشجعة عليه بإلحاح.

هل ينحصر دور العامل الاقتصادي في "صناعة المجرم" فقط أم يمتد كذلك إلى نهضة وإعداد المجني عليه؟

❖ للمجني عليه دور إيجابي مشجع ودافع في كثير من الأحيان لارتكاب الجريمة في مواجهته، ففي جريمة النصب مثلاً قد يستغل الجاني رغبة المجني عليه في تحقيق الثراء أو طمعه ويعمل الجاني من خلال استخدام الطرق الاحتيالية في الاستحواذ على مال المجني عليه. وفي جرائم احتكار السلع ورفع أسعارها فهنا حاجة الفرد إلى سلعة معينة وتمسكه بهذه السلعة بالذات رغم احتكارها، قد يساعد على تشجيع من يحتكرها على بيعها له بأكثر من ثمنها.



س ١٩ : اكتب في التقدم العلمي الحديث وطلته بالظاهرة الاجرامية ؟

تأصيل الصلة بين التقدم العلمي والتقني وبين الجريمة

❖ اهتم القانون أكثر من علم الإجرام في دراسة كيفية مواجهة التقدم العلمي وتأثيره على الإجرام وإن كان هدف أبحاث علم الإجرام التنبيه المبكر إلى مشاكل التقدم العلمي المحتملة.

حيث يرتبط التقدم العلمي والتقني بالجريمة من وجهين

❖ **الوجه الأول** ← أن هذا التقدم أفضى إلى سهولة الكشف عن الجرائم وضبطها وجمع الأدلة على ارتكابها ونسبتها إلى المتهم مثل فحص البصمة الوراثية والحمض النووي

❖ **الوجه الثاني** ← أن هذا التقدم قد أفضى إلى خلق جرائم جديدة وسهولة ارتكاب الأفعال المجرمة وزيادة عددها كما أنه قد أفضى في بعض الأحوال إلى زيادة جسامة النتائج المترتبة على الأفعال المجرمة.

❖ يمكن أن تحدد هنا ثلاثة أبعاد للعلاقة بين التقدم العلمي الحديث وظاهرة الجريمة.

البعد الأول: ظهور أنواع جديدة من الجرائم:

❖ **في مجال الأساليب الطبية** ← نقل وزراعة الأعضاء وخطف الأطفال والاتجار والتعجيل بالوفاة لأخذ الأعضاء وبيعها

❖ **في مجال التلقيح الصناعي** ← قد تختلط الأنساب ويعزى الأطفال المواليد عن هذا السبيل إلى غير أهلهم زوراً.

❖ **في مجال الهندسة الوراثية** ← لم يعد النبات والحيوان فقط حقلاً للتجارب بل وصل الأمر إلى العبث بتكوين الإنسان نفسه. وهذا ما يسمى بالاستنساخ وصولاً إلى الإنسان السوبر أو الكامل.

❖ **في مجال أسلحة الدمار الشامل** ← مثل الجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمية من إبادة البشرية، مثل ما حدث بخصوص قنبلتي هيروشيما ونجازاكي عام ١٩٤٥م، ودفن المواد النووية والجرثومية في أراضي الدول النامية، وتلويث البيئة.

❖ **الحاسب الآلي ونظم المعلومات** ← حيث استحدثت جرائم جديدة كتزوير وتزييف المعلومات والعملية واستخدام وسائل جديدة لتنفيذ الجرائم التقليدية.

البعد الثاني : تطور الجريمة التقليدية من حيث الأسلوب أو النتيجة الإجرامية**أولاً ، فيما يتعلق بأسلوب ارتكاب الجريمة :****فقد تطورت أنواع كثيرة من الجرائم التقليدية نتيجة التقدم العلمي وتذكر بعض أنواع من هذه الجرائم فيما يلي:**

🕒 **النوع الأول :- جرائم سرقة الأموال** ← لم تعد تستلزم أن يتصل الجاني بالمجني عليه أو بالمال المسروق اتصالاً مباشراً وقت ارتكاب الجريمة، حيث يمكن أن تتم السرقة عبر تحويل الحسابات البنكية أو سرقة الفيزا والتعامل من خلالها.

🕒 **النوع الثاني :- جريمة إتلاف المعلومات** ← وهو ما يعرف "بفيروس الكمبيوتر" وهو برنامج تدميري يدسه الجاني عن بعد في النظام الآلي للمجني عليه فيؤدي إلى إتلاف المعلومات وتدميرها.

🕒 **النوع الثالث :- جرائم انتهاك الحق في الخصوصية** ← وهو ما يعرف "بالبهاكرز" في اختراق أجهزة الحاسبات الآلية، كما يمكن للجاني الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة به ورصد اتصالات المجني عليه السرية، أو تسجيل حركاته وسكناته دون أن يظهر الجاني على مسرح الجريمة.

🕒 **النوع الرابع :- جرائم تهريب المخدرات** ← أصبح من السهل تركيز المواد الفعالة في المواد المخدرة بكافة أشكالها صلبة أو سائلة، بحيث لا تأخذ حيزاً كبيراً يستلقت النظر عند تهريبها.

🕒 **النوع الخامس :- جرائم الإرهاب والعنف المسلح** ← أصبح من الممكن تصنيع أسلحة غير معدنية لا تكتشفها أجهزة الكشف في منافذ العبور المختلفة

🕒 **النوع السادس :- الجرائم الاخلاقية** ← انتشار إفساد الأخلاق عبر وسائل الاتصال الإعلام الحديثة.

🕒 **النوع السابع :- جرائم تزيف وتزوير العملة** ← التقدم في مجال التصوير والطباعة ساعد كثيراً في ارتكاب جرائم التزيف والتزوير خاصة العملات الورقية وصعوبة اكتشافها.

ثانياً : أما في مجال النتيجة الإجرامية.

🕒 حيث نتج عن التقدم العلمي اتساع رقعة الجريمة وزيادة الضحايا ومضاعفة آثارها، فلم تعد الجريمة تنحصر آثارها في فرد بعينه بل أصبحت تشمل مجموعات كثيرة من الأفراد والجماعات

البعد الثالث: زيادة حجم الظاهرة الإجرامية :

🕒 حيث يقاس حجم الظاهرة الإجرامية في مجتمع ما بنسبة عدد الجرائم المرتكبة به على عدد سكان ولا شك في أن التقدم العلمي الحديث ساعد على زيادة حجم الظاهرة الإجرامية، ولا يعني ذلك بالطبع الوقوف ضد التقدم العلمي، وإنما يعني ضرورة التعاون وتكاتف الجميع



القسم الثاني :- علم العقاب



فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص ٣ : ٤	س ١ : عرف علم العقاب مبيناً عناصر العقوبة وضوابط العقوبة ؟
ص ٤ : ٦	س ٢ : اشرح تقسيمات العقوبة وتطبيقاتها في التشريع المصري ؟
ص ٦ : ٨	س ٣ : عرف التدبير الاحترازي مبيناً عناصره وخصائصه وتقسيماته وشروط إنزاله ؟
ص ٩ : ١٠	س ٤ : ناقش اغراض (اهداف) الجراء الجنائي ؟
ص ١١ :	س ٥ : عرف عقوبة الاعدام ووضح ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام ؟
ص ١٢ : ١٣	س ٦ : تكلم عن مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مبيناً بدائلها ؟
ص ١٥ :	س ٧ : اشرح ضوابط التنفيذ العقابي ؟
ص ١٧ : ١٩	س ٨ : اشرح الحقوق المقررة للمسجونين ؟
ص ٢٠ :	س ٩ : اكتب في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم مبيناً موقف المشرع المصري ؟

س ١ : عرف علم العقاب مبيناً عناصر العقوبة وضوابط العقوبة ؟

عناصر الاجابة

ثانياً: تعريف العقوبة :

رابعاً: ضوابط العقوبة

أولاً: التعريف بعلم العقاب :

ثالثاً: عناصر العقوبة :

أولاً: التعريف بعلم العقاب:

🕒 ذلك العلم الذي يبحث في أهداف الجزاء الجنائي وغاياته أو أغراضه .

ثانياً: تعريف العقوبة :

🕒 إيلاء مقصود يوقع علي مرتكب الجريمة ويتناسب معها وقد تمس العقوبة بحق الجاني في الحياة، فتأخذ صورة عقوبة الإعدام. وقد تمس بحقه في الحرية فتأخذ صورة السجن أو الحبس، وقد تمس العقوبة بحقه في المال فتأخذ صورة الغرامة أو المصادرة.

ثالثاً: عناصر العقوبة:

العنصر الأول : العقوبة تنسم بالإيلاء:

🕒 جوهر العقوبة هو الإيلاء، فبدون الإيلاء لا تحقق العقوبة أغراضها المتمثلة في الردع العام والخاص وإرضاء شعور العدالة.

العنصر الثاني : الإيلاء في العقوبة مقصود:

🕒 الهدف الأساسي من العقوبة وتوقيعها يستهدف إيلاء المحكوم عليه لكي يتحقق معنى الجزاء بحيث إذا انتفى الإيلاء انتفت فكرة العقوبة ذاتها.

العنصر الثالث : الإيلاء في العقوبة يتناسب مع الجريمة:

🕒 يجب إحداث توازن أو تناسب بين الإيلاء وما نتج عن الجريمة من إيلاء للمجني عليه وإيذاء للمجتمع، ولذلك تلحق العقوبة الإيذاء والإيلاء بالجاني.

س.ف: اكتب بالتفصيل في ضوابط العقوبة ؟

صيغة اخرى: تخضع العقوبة لمبدأ الشرعية ولا تصيب إلا مرتكب الجريمة. وضح ذلك ؟

رابعاً: ضوابط العقوبة

١ - خضوع العقوبة لمبدأ الشرعية:

🕒 ينطبق مبدأ الشرعية على العقاب كما ينطبق على التجريم:

🕒 القاعدة أنه لا جريمة بغير نص، ولا عقوبة بغير نص، ويتربط على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنه لا يجوز للقاضي أن يعاقب شخص على فعل لم يعتبره القانون جريمة ولم يقرر له عقاباً.

٢ - شخصية العقوبة:

🕒 المقصود بشخصية العقوبة ← أنها لا تصيب إلا مرتكب الجريمة سواء في حياته أو حريته أو ماله.

🕒 في ذلك تختلف العقوبة عن الجزاء المدني، ففي مجال القانون المدني قد تؤسس المسؤولية عن عمل الغير، مثل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ومسؤولية متولي الرقابة..إلخ.

٣ - المساواة في العقوبة:

🕒 يتم تحديد الجرائم وعقوباتها بنص قانوني يمثل في علم القانون قاعدة عامة ومجردة، وتسري هذه

القاعدة العامة المجردة في مواجهة كافة الأفراد لا فرق بين فرد وآخر أياً كان وضعه أو مركزه في المجتمع.

🕒 لا يعني ذلك بالضرورة أن توقع نفس العقوبة على كل من يرتكب نفس الجريمة، ففي بعض الحالات يرى القاضي التخفيف وفي أخرى يرى التشديد.

٤- قضائية العقوبة:

المقصود بقضائية العقوبة ← أنه لا عقوبة بغير حكم قضائي .

يلاحظ ← أنه لا عقوبة بغير محاكمة عادلة، فالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة يكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، ومقتضى عدالة المحاكمة أن تكون أمام القاضي الطبيعي للمتهم، وأن تكون المحاكمة علنية، وأن تكون المحكمة مستقلة ومحيدة، وأن يكفل للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه بشخصه أو بمحام .



س ٢: اشرح تقسيمات العقوبة وتطبيقاتها في التشريع المصري ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تقسيم العقوبة

أ- تقسيم العقوبات من حيث مدتها:

ج- تقسيم العقوبات من حيث جسامتها:

ثانياً أنواع العقوبات :

النوع الأول : المقصود بالعقوبة السالبة للحق في الحياة : النوع الثاني: المقصود بالعقوبات البدنية: النوع الثالث: المقصود بالعقوبات السالبة للحرية:

ثالثاً : تطبيقات العقوبات في التشريع المصري

أ- تطبيقات العقوبات السالبة للحرية في التشريع المصري:

١) السجن المؤبد والسجن المشدد: ٢) السجن: ٣) الحبس: ٤) العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار:

ب- تطبيقات العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار في التشريع المصري:

١) عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا والمنصوص عليها في المادة رقم ٢٥ من قانون العقوبات المصري:

٢) عقوبة العزل من الوظائف الأميرية:

أولاً: تقسيم العقوبة

أ- تقسيم العقوبات من حيث مدتها:

١- العقوبات المؤبدة ← عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الحرمان من العمل في خدمة الحكومة أو من عضوية المجالس النيابية.

٢- المقصود بالعقوبات المؤقتة ← التي لها زمن محدد مثل السجن المشدد والسجن والحبس.

ب- تقسيم العقوبات من حيث الحق الذي تمس به:

١- قد تمس العقوبة بجسم المحكوم عليه مثل عقوبة الإعدام.

٢- قد تتعلق بالحق في الحرية. فقد تكون العقوبة سالبة للحرية كالسجن والحبس.

قد تكون مقيدة للحرية كالوضع تحت مراقبة البوليس .

٣- قد تكون العقوبة ذات صلة بحقوق الفرد على أمواله كالغرامة والمصادرة.

٤- قد تكون ماسة بالشرف مثل العزل من الوظائف العامة أو الحرمان من شغلها .

ج- تقسيم العقوبات من حيث جسامتها:

العقوبات المقررة للجنايات ← (الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد).

عقوبات الجنح ← (الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى عن مائة جنيه).

عقوبة المخالفات ← (الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه) .

د- تقسيم العقوبات من حيث إمكان الحكم بها استقلالاً:

١. العقوبات الأصلية ← العقوبة التي يحكم بها منفردة فهي وحدها تكفي للحكم بالإدانة.

مثال ذلك ← الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس والغرامة .

٢. العقوبة التبعية ← العقوبات التي تتبع بقوة القانون عقوبة أصلية محكوم بها على الجاني، ولا يشترط أن ينص عليها الحكم فهي تقع بقوة القانون كأثر للحكم بالعقوبة الأصلية.

مثال ذلك ← الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كأثر للحكم بعقوبة الجناية .

٣. **العقوبات التكميلية** ← عقوبات لا تلحق بالمحكوم عليه إلا إذا كانت هناك عقوبة أصلية، غير أنها تحتاج لتطبيقها إلى حكم من القاضي صراحة فلا تطبق بقوة القانون.

📌 **مثال ذلك** ← المصادرة والعزل من الوظيفة العامة ونشر الحكم الصادر بالإدانة .

ثانياً: أنواع العقوبات :

النوع الأول : المقصود بالعقوبة السالبة للحق في الحياة:

- 📌 عقوبة الإعدام، وهي أخطر العقوبات إطلاقاً، وتقرر لأخطر الجرائم وأكثرها جسامة .
- ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في التشريع المصري:**
١. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ← يتعين على المحكمة أن تنين في حكمها هذا الاجماع وإلا كان حكمها باطلاً .
 ٢. وجوب إرسال الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية ← فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى .
 ٣. ضرورة قيام النيابة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون ← ذلك في غضون أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

النوع الثاني: المقصود بالعقوبات البدنية:

- 📌 الجزاء الذي ينصب على المساس بحق الجاني في سلامة بدنه أو جسده .

النوع الثالث: المقصود بالعقوبات السالبة للحرية:

- 📌 العقوبات التي تفقد المحكوم عليه حريته إما بصور مؤقتة (**السجن المؤبد**)، وإما بصورة مؤقتة (**السجن المشدد - السجن - الحبس**) .

ثالثاً: تطبيقات العقوبات في التشريع المصري

أ- تطبيقات العقوبات السالبة للحرية في التشريع المصري:

(١) السجن المؤبد والسجن المشدد:

- 📌 وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك، وتشغيله في أشد أو أشق الأعمال التي تعينها الحكومة مدة حياته إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المدة المحكوم بها إذا كانت العقوبة السجن المشدد.
- 📌 أما عقوبة السجن المشدد ← فحددها الأدنى **ثلاث سنوات** وحددها الأقصى **خمس عشرة سنة** إلا في بعض الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون .

(٢) السجن:

- 📌 وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تحددها الحكومة خلال المدة المحكوم بها عليه، **والحد الأدنى** لهذه العقوبة ثلاث سنوات **والحد الأقصى** خمس عشرة سنة .

(٣) الحبس:

- 📌 وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم عليه بها، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا أن **تزيد عن ثلاث سنوات**.

(٤) العقوبات العاسية بالشرف والاعتبار:

- 📌 تلك العقوبات التي تحط من منزلة المحكوم عليه بين أفراد مجتمعه، وذلك بحرمانه من بعض الحقوق أو المزايا التي يتمتع بها .
- 📌 **مثال ذلك** ← الحرمان من شغل الوظائف العامة. ومن عضوية المجالس النيابية .

ب- تطبيقات العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار في التشريع المصري:

(١) عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا والمنصوص عليها في المادة رقم ٢٥ من قانون العقوبات المصري:

حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا معينة يفترض أن من يتمتع بها أهلاً لثقة المجتمع، وبالتبعية فإن حرمانه منها يعني الحط من قدره ومكانته الاجتماعية.

تحديد الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات:

الحرمان المؤبد - يتمثل ذلك في حالي الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة. والحرمان من الترقية أو نيشان.

الحرمان المؤقت - يتمثل في حالي الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، والحرمان من إدارة أمواله.

(٢) عقوبة العزل من الوظائف الأميرية:

يترتب على الحكم على شخص ما بعقوبة الجناية العزل من الوظائف الأميرية.

المقصود بالعزل من الوظيفة العامة - الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها، كما يشمل هذا الحرمان جميع المزايا المادية والمعنوية منذ صيرورة الحكم بالعزل واجب النفاذ.

العزل كعقوبة تكميلية مؤقتة دائماً مدة حددها الأدنى سنة واحدة وحدها الأقصى ست سنوات. وتبدأ مدة العزل المحكوم بها بعد تمام تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه.

س ٣: عرف التدبير الاحترازي مبيناً عناصره وخصائصه وتقسيماته وشروط إنزاله ؟

عناصر الإجابة

ثانياً :- عناصر التدبير الاحترازي:

أولاً :- التعريف بالتدبير الاحترازي:

ثالثاً :- خصائص التدبير الاحترازي:

رابعاً :- تقسيمات التدبير الاحترازي:

أ- من حيث الحقوق التي تمس بها التدابير الاحترازية: (تنقسم إلى التدابير الشخصية والتدابير العينية)

ب- من حيث وسائلها في مواجهة الخطورة الإجرامية: (تنقسم إلى التدابير العلاجية والتدابير التهذيبية)

ج- من حيث ارتباطها بالعقوبة:

د- من حيث سلطة القاضي في النطق بها (تنقسم إلى التدابير الوجوبية والتدابير الجوازية):

خامساً :- شروط إنزال التدبير الاحترازي

الشرط الأول :- الجرمية السابقة: الشرط الثاني :- توافر حالة الخطورة الإجرامية

أولاً :- التعريف بالتدبير الاحترازي:

إجراء يقرره المشرع يهدف به إلى مواجهة الخطورة الإجرامية لدى شخص ارتكب جريمة بقصد درء هذه الخطورة عن المجتمع.

ثانياً :- عناصر التدبير الاحترازي:

التدبير الاحترازي يخلو من فكرة التكفير عن الذنب فالخاضع للتدبير معرض للانحراف وليس مرتكب جريمة، وكذلك فإن التدبير لا يتناسب مع الجريمة، فالتدبير هدفه منع وقوع جريمة معينة، فهذه الجريمة لم تقع بعد فكيف يتم إجراء التناسب بين شيء قائم بالفعل وشيء لم يتحقق بعد.

ثالثاً :- خصائص التدبير الاحترازي:

يخضع التدبير الاحترازي شأنه شأن العقوبة لمبدأ الشرعية فلا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا بناء على قانون، ولا يطبق التدبير إلا على الحالات التي تحدث لاحقاً على نفاذ القانون الذي يقرر التدبير. ويخضع التدبير كذلك لمبدأ الشخصية، فلا يجوز توقيع التدبير إلا على الشخص المعرض للانحراف لما قد ينطوي عليه التدبير من مساس بالحرية كالوضع تحت مراقبة البوليس، وقد ينطوي على مساس بالمال كالصادرة في بعض الحالات. وأخيراً يشترط أن يصدر حكم قضائي بالتدبير، فبغير ذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية اتخاذ التدابير المنصوص عليها قانوناً دون صدور حكم قضائي.

رابعاً :- تقسيمات التدابير الاحترازية:

أ- من حيث الحقوق التي تمس بها التدابير الاحترازية: (تنقسم إلى التدابير الشخصية والتدابير العينية)

- ١- **تعريف التدابير الشخصية** → كل إجراء يمس بالحريات اللصيقة بشخص الإنسان، مثل الإيداع مؤسسة للعمل أو ملجأ فهذا التدبير سالب للحرية، وكذا الحرمان من العمل في مهنة معينة أو إلغاء الترخيص بممارسة مهنة معينة فهذا التدبير يمس الحق في حرية العمل.
- ٢- **تعريف التدابير العينية** → كل إجراء يقع على شيء مادي أو عيني تم استعماله في عمل غير مشروع مثل مصادرة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة أو مصادرة النقود والأمتعة المضبوط في محل يدار للعب القمار وكذلك تعطيل الجرائد.

ب- من حيث وسائلها في مواجهة الخطورة الإجرامية: (تنقسم إلى التدابير العلاجية والتدابير التهذيبية)

١- تعريف التدابير العلاجية:

☞ كل إجراء يهدف إلى علاج مصدر الخطورة مثل إيداع المجنون الذي ارتكب عمل غير مشروع في إحدى مستشفيات العلاج العقلي والنفسي.

٢- تعريف التدابير التهذيبية:

☞ كل إجراء يهدف إلى التحفظ أو الوقاية من مصدر الخطورة مثل اعتقال معتادي الإجرام الذين لا يرجى منهم الاستقامة أو إيداع الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ج- من حيث ارتباطها بالعقوبة:

☞ هناك بعض التدابير التي يجوز توقيعها منفردة دون وجود عقوبة، وهناك تدابير لا يجوز للقاضي الحكم بها إلا بالتبعية لوجود عقوبة.

د- من حيث سلطة القاضي في النطق بها (تنقسم إلى التدابير الوجوبية والتدابير الجوازية):

١. **تعريف التدابير الوجوبية** → تدابير يجب على القاضي الحكم بها متى توافرت حالاتها وشروطها القانونية، وإلا كان لحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
٢. **تعريف التدابير الجوازية** → تدابير يتمتع القاضي بشأنها بسلطة تقديرية فله أن ينطق بها أو أن يمتنع عن النطق بها وفق تقديره لكل حالة على حده.

نظيقات التدابير الاحترازية في التشريع المصري:

أمثلة التدابير الاحترازية الواردة في قانون العقوبات:

☞ مصادرة الأشياء التي يعد استعمالها أو صنعها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو لم تكن مملوكة للمتهم، وذلك حتى لو قضى بالبراءة.

أمثلة التدابير الاحترازية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية:

☞ الإيداع في إحدى المحال الحكومية المخصصة للمرضى بالأمراض العقلية .

خامساً :- شروط إنزال التدابير الاحترازية

الشرط الأول :- الجريمة السابقة:

الرأي الأول :- الرأي القائل بعدم اشتراط الجريمة السابقة لتوقيع التدابير الاحترازية:

☞ يرى أنصار هذا الرأي أن القانون الجنائي ينبغي أن يتدخل لحماية المجتمع دون انتظار وقوع الخطر حيث أن وظيفة القانون الجنائي ليست جزائية فحسب.

☞ يؤيد هذا الاتجاه أستاذنا الدكتور/ مأمون سلامة حيث يرى سيادته أن الخطورة الإجرامية هي التي تدفع المشرع للتدخل السابق على ارتكاب الشخص للجريمة، وأنه يمكن التوفيق بين فكرة الخطورة الإجرامية وحماية الحريات الفردية عن طريق تحديد الخطورة الإجرامية تحديداً واضحاً، وأن يتم استخلاص توافر حالة الخطورة الإجرامية من ماديات محددة.

الرأي الثاني :- الرأي القائل باشتراط ارتكاب جريمة سابقة لتوقيع التدابير الاحترازية:

يرى أنصار هذا الرأي أن التدابير الاحترازية هي إحدى صورتى الجزاء الجنائي، وأنها لا بد أن تخضع لمبدأ الشرعية، والذي يقتضي عدم توقيع التدبير إلا على من ارتكب جريمة فعلاً.

موقف المشرع المصري:

قد أخذ المشرع المصري بعدم اشتراط الجريمة السابقة حيث قرر توقيع بعض التدابير الاحترازية في حالتي التشرد والاشتباه.

س.ف: **وضح ماهية الخطورة الإجرامية مبيناً خصائصها ؟**

الشرط الثاني :- توافر حالة الخطورة الإجرامية**(١) ماهية الخطورة الإجرامية:**

تعددت تعريفات الفقه لحالة الخطورة الإجرامية.

من الناحية النفسية ← يمكن تعريفها بأنها حالة نفسية يمر بها الشخص فتؤثر على سلوكه ويحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدر لجريمة مستقبلية.

من الناحية الاجتماعية ← يمكن تعريفها بأنها الإشارات التي تبين الفساد الدائم لدى الشخص، وكمية الشر التي يحتمل صدورها منه وتعبّر عن مدى عدم تجاوبه مع المجتمع.

(٢) خصائص الخطورة الإجرامية:

١. **الخطورة الإجرامية مجرد احتمال ارتكاب جريمة** ← والاحتمال يتحدد معناه في الخطورة الإجرامية بافتراض وجود عوامل معينة تدفع إلى ارتكاب الجريمة.

٢. **الخطورة الإجرامية حالة شخصية** ← تلحق بشخص المجرم وتكشف عن احتمال ارتكابه الجريمة في المستقبل، ولا ترتبط بالواقعة الإجرامية، وهذه الحالة لها صفة دائمة مستمرة طالما كانت عناصرها قائمة.

٣. **الخطورة الإجرامية حالة غير ارادية** ← فعلى الرغم من أنها تلحق بشخص المجرم غير أنها لا تتوقف على إرادته بل هي مقطوعة الصلة به، كالمرض العقلي يمثل حالة خطورة إجرامية وهو لا صلة له بالشخص أو إرادته.

٤. **الخطورة الإجرامية فكرة نسبية** ← حيث يقرر وجود خطورة إجرامية من عدمه عند قيام الشخص بأفعال تنبئ باحتمال ارتكابه أفعال تخالف القانون، وهذه الأفعال تختلف من مجتمع لآخر فما يعد خطراً في مجتمع معين، قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، فمثلاً الإجهاد لا يعد جريمة في بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية، وعلى العكس قد تكون جريمة ذات عقوبة قاسية في الدول التي تعاني من الفقر في السكان.

٥. **الخطورة الإجرامية تقوم على ظروف حقيقية ملموسة** ← بحيث يستدل من هذه الظروف على احتمال وقوع الجريمة، فلا يمكن القول بتوافر حالة الخطورة الإجرامية في ضوء بعض الافتراضات أو التكهنات، ومن أمثلة هذه الظروف: بواغث الإجرام وطباع المجرم، سوابق المجرم وحياته الماضية، الظروف الحياتية للمجرم وظروفه العائلية والاجتماعية.



س ٤ : ناقش اغراض (اهداف) الجزاء الجنائي ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تحقيق العدالة كهدف للعقوبة:

(أ) **العدالة كقيمة اجتماعية وغرض من أغراض الجزاء الجنائي:**

(ب) **مناقشة تحقق العدالة كغرض من أغراض الجزاء الجنائي**

ثانياً: تحقيق الردع العام كهدف للعقوبة

(أ) **تحقيق الردع العام وماهيته:**

ثالثاً: تحقيق الردع الخاص كهدف للعقوبة

(ب) **مناقشة تحقيق الردع العام كغرض من أغراض الجزاء الجنائي**

أولاً: تحقيق العدالة كهدف للعقوبة:

(أ) **العدالة كقيمة اجتماعية وغرض من أغراض الجزاء الجنائي:**

ظهرت فكرة العدالة في أواخر القرن الثامن عشر باعتبارها أساس لحق العقاب، وتحقيق العدالة في حد ذاته يعد غرضاً من أغراض العقوبة.

المقصود بالعدالة كأحد أغراض العقوبة ← شعور كامن في نفوس أفراد المجتمع، فإذا كانت الجريمة اعتداء على العدالة فإن العقوبة إرضاء لها.

تحقيق العدالة لغرض من أغراض الجزاء الجنائي:

تمثل الجريمة اعتداءً مزدوجاً

١- على العدالة كقيمة اجتماعية بحرمان أفراد المجتمع من الأمن والأمان.

٢- على المجني عليه بحرمانه أو المساس بأحد حقوقه المحمية قانوناً.

س.ف: ناقش تحقيق العدالة كغرض من أغراض العقوبة ؟

(ب) **مناقشة تحقق العدالة كغرض من أغراض الجزاء الجنائي**

تحقيق العدالة بتعارض مع تحقيق أغراض النفع للعقوبة والتي تتمثل في الردع العام والردع الخاص:

١. **مضمون هذا النقد** ← في ظل تحقيق العدالة إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، فلا تزيد عنها في القسوة ولا تقل عنها في الجسامة، غير أن فكرة الردع بنوعية تتطلب عقوبة من نوع معين ومن طبيعة معينة قد تقل جسامة عن جسامة الجريمة أو تزيد عنها في القسوة.

٢. **الرد على هذا النقد** ← فكرة العدالة تحقق نفعية العقوبة ولا تتعارض معها، فالتهديد بالعقوبة وإيقاعها على الجاني يحقق الردع العام ويزجر الأفراد عن فكرة اقتراف الجرائم، وكذلك يحقق الردع الخاص من خلال منع الجاني من معاودة ارتكاب الجرائم، كما أن إرضاء شعور المجتمع بعدالة العقوبة الموقعة على الجاني يمهّد لفكرة استقبال المجتمع للجاني مرة ثانية كعضو في المجتمع.

تحقيق العدالة يشجع على إحياء فكر الثأر والانتقام:

١. **مضمون هذا النقد** ← أن العدالة كغرض من أغراض العقوبة تشجع على إحياء فكرة الثأر والانتقام، حيث أن العقوبة إذ لم تكن قاسية فلن ترضى المجني عليه وذويه، مما يحدو به للتفكير في الثأر والانتقام لنفسه.

٢. **الرد على هذا النقد** ← هذا النقد مغلوّط ومبالغ فيه لأن تحقيق العدالة الكاملة والعاجلة يؤدي إلى إرضاء نفس المجني عليه أو ذويه ويزيل من أذهانهم فكرة الثأر أو الانتقام من المجرم.

ثانياً: تحقيق الردع العام كهدف للعقوبة

(أ) تحقيق الردع العام وماهيته:

المقصود بالردع العام ← إنذار وتحذير لكافة أفراد المجتمع من مصير تقليد سلوك الجاني، مما يؤدي إلى كبح الدوافع النفسية الإجرامية التي تتوافر لدى بعض الناس، وتحقيق الردع العام لأبد أن يتوافر مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة فلا يزيد الردع العام بقسوة العقاب.

س.ف: وضح الانتقادات الموجهة للردع العام كهدف للعقوبة والرد علي ذلك ؟

(ب) مناقشة تحقيق الردع العام كغرض من أغراض الجزاء الجنائي

١- إن فكرة الردع العام ندعو إلى تغليظ العقوبة وجعلها أكثر قسوة حتى ينحرف الغرض منها في زجر وتخويف

أفراد المجتمع من اقتراف الجرائم:

الرد على هذا النقد ← العقوبة القاسية تنفر للقضاء من الحكم بها فيحاول القاضي تلمس أسباب البراءة أو حتى أسباب التخفيف للبعد عن تطبيق العقوبة القاسية.

كما أن الردع العام ليس هو الاعتبار الوحيد الذي ينشده المشرع في تقريره للعقوبة فهناك تحقيق العدالة، وتحقيق الردع الخاص، الأمر الذي يجعل المشرع معتدلاً فيما يقرره من عقوبات.

٢- من غير المنطقي أن يوقع على الشخص عقوبة بهدف التأثير على غيره الذي لا شأن له بسلوكه المجرم:

الرد على هذا النقد ← المشرع لم يقرر العقوبة لتحقيق الردع العام فحسب، وإنما يتم تقرير العقوبة لمواجهة من ارتكب الجريمة فعلاً وذلك لاعتدائه على حق من الحقوق المحمية قانوناً.

٣- الردع العام لا ينتج أثره بالنسبة لطوائف معينة كالشواذ والمرضى العقليين وغيرهم:

مضمون هذا النقد أن الردع العام لا يؤتى أثره بالنسبة لبعض الطوائف كالشواذ وأصحاب الأمراض العقلية، فهم لا يفقهون شيئاً حتى تتحقق فكرة الردع العام بشأنهم. وكذلك الذين يرتكبون جرائمهم تحت تأثير الصدمات الانفعالية وتحت تأثير الغضب، وكذلك بشأن بعض الجرائم مثل جرائم النقد والتهرب الضريبي والجمركي.

الرد على هذا النقد ← هذه الطوائف قليلة العدد، ولا تمثل الغالب الأعظم من المجتمع، والقانون لا يوضع لفئة قليلة من المجتمع وإنما يوضع للكافة.

٤- عدم جدوى فكرة الردع العام في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام:

مضمون هذا النقد أن عقوبة الإعدام قد أخفقت في تقليل نسبة ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وأن الإحصائيات الجنائية تشير إلى عدم جدوى هذه العقوبة.

الرد على هذا النقد ← إذا كانت عقوبة الإعدام لم تحقق الردع العام فإنه لا يمكن تحقيقه بعقوبة أقل منها، علاوة على أن ذلك الأمر متحقق في سائر العقوبات الأخرى.

ثالثاً: تحقيق الردع الخاص كهدف للعقوبة

تهدف العقوبة إلى التأثير في سلوك الجاني حتى يتطابق في المستقبل مع قواعد القانون، وهذا ما يطلق عليه الردع الخاص أو الإصلاح وإعادة التأهيل.

يعني ذلك منع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ويتحقق هذا المنع بأحد أساليب ثلاثة:

الأسلوب الأول ← التحذير أو الإنذار وذلك بواسطة عقوبة بسيطة أو مع إيقاف التنفيذ.

الأسلوب الثاني ← الإصلاح والتهديب وذلك بتقويم سلوك الجاني خلال فترة العقوبة تمهيداً لإعادته للمجتمع.

الأسلوب الثالث ← الاستئصال والاستبعاد وذلك في حالة اليأس من إصلاح الجاني وتهديبه، ويتحقق هذا من خلال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

س ٥ : عرف عقوبة الاعدام ووضح ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام ؟

عناصر الإجابة

أولاً: التعريف بعقوبة الإعدام:

ثانياً: ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في التشريع المصري (الضمانات التشريعية):

أولاً: التعريف بعقوبة الإعدام:

إزهاق روح المحكوم عليه، وتعد عقوبة الإعدام من العقوبات الاستثنائية حيث تهدف إلى الاستبعاد الكلي للجاني من المجتمع لوصوله لدرجة من الخطورة الإجرامية والسلوك الإجرامي المنحرف يتعذر معها فكرة إصلاحه.

قد انقسمت آراء الفقه بين مؤيد ومعارض لتطبيق عقوبة الإعدام

الخلاف الفقهي حول عقوبة الإعدام (بين الإلغاء والإبقاء):

١) الاعتراضات الفلسفية على تطبيق عقوبة الإعدام:

يرى البعض أنه ليس من حق الدولة أن تسلب أي إنسان الحق في الحياة، فإذا صدر حكم الإعدام فإنه غير مشروع إذ أن السلطة تتصرف فيما لا تملك.

يرد على ذلك بأن لا يشترط أن يهب المجتمع حقوقاً معينة لأفراده حتى يحق له سلبها، فلو صح هذا النقد لما كان من حق الدولة أن تعاقب الجناة بالسجن أو الغرامة .

٢) الاعتراضات الأخلاقية على تطبيق عقوبة الإعدام:

ذهب أنصار الرأي المعارض لتطبيق عقوبة الإعدام إلى أن عقوبة الإعدام تفتقر إلى اعتبار تطبيق العدالة، فالعقوبة لابد أن تتناسب مع الجريمة، فالجريمة تلحق بالمجتمع الأذى ولكنه أذى محدود، أما تطبيق عقوبة الإعدام فيلحق بالمحكوم عليه أذى غير محدود.

يرد على ذلك بأن عقوبة الإعدام في حقيقتها تحقق عين العدالة فكيف نقول أن قتل إنسان برئ بدون وجه حق هو أذى محدود وأن إعدام القاتل يمثل أذى غير محدود بالإضافة إلى أن عقوبة الإعدام تم تقريرها في كافة الشرائع السماوية مما يؤكد أن هناك جرائم تستوجب الإعدام.

٣) الاعتراضات العملية على تطبيق عقوبة الإعدام:

من ناحية الردع العام يرى أنصار الرأي المعارض لتطبيق عقوبة الإعدام أن هذه العقوبة لم تقلل من حدوث الجرائم المقررة لها، وفي الدول التي ألغتها لم تزد نسبة هذه الجرائم بشكل كبير.

يرد على ذلك بأن إلغاء عقوبة الإعدام كان في بعض الدول التي شهدت متغيرات اقتصادية واجتماعية تسمح بذلك، فضلاً عن أن بعض الدول عادت إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد إلغائها مثل التشريع السوفيتي وغيره .

س.ف: ما هي الضمانات التشريعية حول الحكم بعقوبة الإعدام ؟

ثانياً: ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام في التشريع المصري (الضمانات التشريعية):

- لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، إذا لم يتحقق الإجماع بين أعضاء المحكمة تستبدل العقوبة بالسجن المؤبد.
- يجب إرسال الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى، مع العلم بأن المحكمة غير مقيدة برأي المفتي، فهو رأي استشاري بالنسبة لها .
- ضرورة قيام النيابة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون، ذلك في غضون أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .



س ٦: تكلم عن مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مبيناً بدائلها ؟

عناصر الإجابة

أولاً:- المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة:

ثانياً :- بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

(١) نظام الوضع تحت الاختبار:

(٣) نظام الوضع تحت مراقبة البوليس والوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

(٢) نظام شبه الحرية:

(٤) نظام إيقاف تنفيذ العقوبة

أولاً:- المقصود بالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة:

يرى البعض تحديد مدة معينة يمكن في ضوءها وصف العقوبة بأنها قصيرة المدة أم طويلة المدة. قد تباينت الاتجاهات التشريعية المختلفة في تحديد هذه المدة، فيرى البعض بأن الحبس القصير المدة لا يتجاوز حده الأقصى ثلاثة أشهر .

هناك من يرى أن هذه المدة لا تزيد عن ستة أشهر، وهذا هو المعمول به في عدة دول. في حين يرى فريق ثالث إطالة هذه المدة إلى سنة .

يرى **أستاذنا الدكتور/ عمر الفاروق الحسيني:-** أنه لا ضرر في عدم وجود اتفاق على هذه المدة، وأنه يجب النظر إلى العقوبة قصيرة المدة على أنها العقوبة التي لا تكفي مدتها لتحقيق برامج الإصلاح التي تفي بالغرض من توقيع العقوبة.

ثانياً :- بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة

(١) نظام الوضع تحت الاختبار:

في ظل هذا النظام لا يصدر الحكم ضد المتهم بعقوبة معينة، وإنما يتم إخضاعه لمجموعة من الالتزامات والشروط فإذا أخل بها يتم استكمال محاكمته ويصدر ضده حكم بعقوبة معينة، وإذا التزم بها فلا يحكم عليه بعقوبة.

جوهر هذا النظام هو اختبار نوايا المتهم ومدى استعدادة للاستقامة، وقد يأخذ نظام الوضع تحت الاختبار صورة أخرى وهي أن يصدر ضد المتهم حكماً قضائياً مع إيقاف التنفيذ، ويأمر القاضي بإخضاع المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف لمجموعة من الالتزامات والشروط، فإذا التزم المحكوم عليه بهذه الالتزامات اعتبر الحكم كأن لم يكن، وإذا أخل بها نفذت عليه العقوبة.

(٢) نظام شبه الحرية:

في ظل هذا النظام يتم تكليف المحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة بالعمل في أي عمل خارج السجن ودون الخضوع لرقابة مستمرة من جهة التنفيذ العقابي مع إلزامه بالعودة كل مساء إلى السجن. ويطبق هذا النظام في فرنسا، ويخضع له من حكم عليه بعقوبة الحبس وكان الجزء المتبقي منها يقل عن سنة، كما يطبق كأحد مراحل النظام التدريجي، وقد يطبق في مرحلة سابقة على الإفراج الشرطي، وقد يطبق على المحكوم عليه لتمكينه من الدراسة أو التدريب المهني أو العلاج الطبي.

٣) نظام الوضع تحت مراقبة البوليس والوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

أ- تعريف الوضع تحت مراقبة البوليس:

عقوبة بمقتضاها يلزم المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة حيث يكون تحت نظر الشرطة ليلاً ونهاراً لإمكان ملاحظته وعدم تمكنه من ارتكاب أي جريمة. قد نظم المشرع المصري بالمرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥م هذه الجريمة، وأوجب على المحكوم عليه بأن يقدم نفسه إلى البوليس في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة النفاذ، وأن يعين محلاً لإقامته وأن يحمل على الدوام تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المفروضة عليه، وتلصق عليها صورته، وأن يتقدم إلى قسم البوليس في المواعيد المحددة له على ألا تتجاوز مرة واحدة في الأسبوع، وأن يلزم مسكنه عند غروب الشمس ولا يخرج منه قبل شروقها.

ب- الوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

يعد هذا النظام هو أحدث بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لاعتماده على التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات، ويحقق هذا النظام ميزة عدم اختلاط المجرم المبتدئ بالمجرمين المعتادين داخل السجون بالنظر لما يترتب على هذا الاختلاط من مساوئ عديدة. في ظل هذا النظام يتم ترك المحكوم عليه في مجتمعه مع إلزامه بمجموعة من الالتزامات منها: عدم الغياب عن محل إقامته أو التأخر خارج منزله ساعات معينة يحددها قاضي التنفيذ، على أن يتم التأكد من ذلك عن بعد بوسائل إلكترونية. يطبق هذا النظام في العديد من الدول منها السويد والولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وهولندا وفرنسا.

ج- شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

١. أن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أو المتبقي منها أقل من سنة.
٢. أن يصدر بذلك أمر من قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه، على أن يوافق المحكوم عليه للخضوع لهذا النظام .
٣. أن يتم التأكد من التزام المحكوم عليه بالالتزامات التي حددها له قاضي التنفيذ، من خلال ارتداء أسورة إلكترونية ترسل إشارات إلكترونية إلى جهاز مثبت في مكان معين يحدده قاضي التنفيذ، ويتصل هذا الجهاز بمركز المتابعة الموجود داخل المؤسسة العقابية عن طريق خط التليفون، فإذا تغيب المحكوم عليه أصدر الجهاز إشارات تغيب لمركز المتابعة
٤. إذا عطل المحكوم عليه جهاز المراقبة يعد مرتكباً لجريمة الهرب، وإذا لم يلتزم بالالتزامات المحددة له فإنه لقاضي التنفيذ إلغاء الأمر الصادر بوضعه تحت المراقبة وتنفيذ العقوبة.

٤) نظام إيقاف تنفيذ العقوبة:

التعريف بنظام إيقاف تنفيذ العقوبة وعلمه:

إيقاف تنفيذ العقوبة هو نظام بمقتضاه يتم تعليق تنفيذ العقوبة على شرط يلتزم به المحكوم عليه بتحقيقه خلال فترة معينة، ويرمي هذا النظام في حقيقة الأمر إلى تهديد المحكوم عليه بالحكم الصادر بمعاقبته بأن يلتزم سلوكاً قوياً خلال فترة من الزمن وذلك بألا يرتكب جريمة حتى يلغى الحكم الصادر ضده، أما إذا ارتكب جريمة جديدة خلال هذه الفترة يكون الحكم السابق الصادر ضده متعيناً تنفيذه.

العلة من تطبيق نظام وقف التنفيذ متى توافرت شروطه القانونية ← أنه يتجنب مساوئ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ذات المدة القصيرة والتي قد تقود إلى آثار سلبية على المحكوم عليه وأسرته، كما أنه يساهم في حل مشكلة تكدس السجون بنزلائها، كما يؤدي الأخذ بنظام وقف التنفيذ إلى تفعيل فكرة التفريد القضائي للعقوبة.



س ٧: اشرح ضوابط التنفيذ العقابي ؟

عناصر الإجابة

أولاً:- قبول المسجونين وتصنيفهم داخل المؤسسة العقابية:

- ١- قبول المسجونين في المؤسسات العقابية
- ٢- تصنيف المسجونين داخل المؤسسات العقابية:
- ٣- المقصود بماهية تصنيف المسجونين:
- ٤- ضوابط تصنيف المسجونين وفق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين
- ٥- الوضع في التشريع المصري

ثانياً:- عدم دخول ممنوعات إلى السجن:

ثالثاً:- قواعد تأديب المسجونين:

- ١- ضوابط التأديب والعقاب للمسجونين وفق مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين
 - ٢- ضوابط التأديب والعقاب للمسجونين وفق التشريع المصري
- رابعاً:- مدى جواز استخدام القوة والعنف والأسلحة النارية ضد المسجونين:**

أولاً:- قبول المسجونين وتصنيفهم داخل المؤسسة العقابية:

١. قبول المسجونين في المؤسسات العقابية:

لا يجوز قبول أي شخص في السجن بدون أمر قانوني ساري المفعول ، وفي هذا الصدد تنص المادة رقم ٤٧٨ من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في السجن، بموجب أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

٢. تصنيف المسجونين داخل المؤسسات العقابية:

يجب أن تودع الطوائف المختلفة للمسجونين في مؤسسة مستقلة، أو في أجزاء مستقلة داخل تلك المؤسسات، على أن يراعى في ذلك الجنس والسن والسجل الإجرامي والسبب القانوني للحبس، وما تحتاجه كل طائفة من طرق العلاج المناسبة لها .

٣. المقصود بماهية تصنيف المسجونين:

تقسيم المحكوم عليهم إلى طوائف أو فئات متشابهة في الظروف، وفق السن والجنس ونوع الجريمة وعقوبتها ومدتها والعود، والحالة البدنية والنفسية والعقلية وغيرها.

٤. ضوابط تصنيف المسجونين وفق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين:

١. يجب حبس الرجال بعيداً عن النساء في مؤسسات مستقلة، وإذا كانت المؤسسة تستقبل الرجال والنساء معاً، وجب أن يكون هناك أماكن مخصصة للنساء معزولة عن تلك المخصصة للرجال.
٢. أن يتم الفصل بين المسجونين احتياطياً على ذمة التحقيق.
٣. أن يتم الفصل بين المسجونين في جرائم جنائية، والمسجونين بسبب الدين، وكذلك المسجونين البالغين والأحداث صغار السن .
٤. أن يتم الفصل بين معتادي الإجرام والمجرمين المبتدئين .

٥. الوضع في التشريع المصري:

يأخذ المشرع المصري بفكرة تصنيف المسجونين حيث نص قانون السجون المصري ولائحته التنفيذية على ضرورة الفصل بين المسجونين.

بخصوص الأحداث أقيم في دار التربية بمحافظة الجيزة جهاز استقبال الأحداث لفحصهم وتحديد أسلوب المعاملة العقابية الملائم لكل حدث وتوزيعهم بعد ذلك علي المؤسسات المخصصة لذلك.

ثانياً:- عدم دخول ممنوعات إلى السجن:

📌 يحظر على المسجونين إدخال أية أشياء ممنوعة إلى السجن، ومن قبيل هذه الممنوعات المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، وأية أشياء أخرى تسهل من الإخلال بنظام السجن أو الاعتداء على العاملين أو اعتداء المسجونين على بعضهم البعض.

📌 يتحقق هذا الحظر من خلال إحكام النظام وتفتيش كل من يدخل إلى السجن، ويتعامل مع المسجونين سواء من الزوار أو غيرهم، وقد جرم المشرع المصري القيام بإدخال أية ممنوعات إلى السجن، ويشدد العقاب إذا ارتكب الجريمة من أحد العاملين بالسجن .

ثالثاً:- قواعد تأديب المسجونين:

📌 **فلا بد أن تحدد لائحة السجن المسائل الآتية:**

- ✓ السلوك الذي يمثل مخالفة تأديبية داخل السجن مما يستوجب العقاب.
- ✓ نوع وسلطة الجزاء التأديبي الجائز توقيعه في المخالفات التأديبية داخل السجن.
- ✓ السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات داخل السجن.

١. ضوابط التأديب والعقاب للمسجونين وفق مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين:

- أ-** أن تكون هناك قواعد تأديب محددة سلفاً تحدد صور السلوك الذي يعد مخالفة تأديبية، وكذلك نوع ومقدار العقوبات، والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء داخل السجن .
- ب-** عدم جواز معاقبة المسجون إلا وفق نصوص القانون أو اللائحة، ولا يجوز إطلاقاً عقابه مرتين عن نفس المخالفة .
- ج-** أن يتم إخطار المسجون بالتهمة الموجهة ضده، وأن يعطى الفرصة اللازمة والكافية لتقديم دفاعه
- د-** لا يجوز أن تكون الجزاءات التأديبية داخل السجن في صورة عقوبات بدنية، أو الوضع في مكان مظلم وغير ذلك من الجزاءات القاسية وغير الإنسانية المهذرة للكرامة الآدمية .
- هـ-** ولا يجوز توقيع عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من مقدار الغذاء إلا بعد فحص المسجون بمعرفة الطبيب لتقرير مدى إمكانية تحمله لهذه العقوبة، كما يجب على الطبيب زيارة المسجونين الخاضعين لمثل هذه الجزاءات يومياً ومتابعة حالتهم الصحية وله أن يقرر وقف هذه العقوبات إذا اقتضت الظروف الصحية للمسجونين ذلك .

٢. ضوابط التأديب والعقاب للمسجونين وفق النشء المصري:

📌 لقد حددت المادة (٤٤) من قانون السجن المصري السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات داخل السجن وأسندتها إلى مدير عام مصلحة السجن بناء على طلب مأمور السجن وبعد عمل محضر بالمخالفة التأديبية. وكذلك ضرورة عمل سجل تقيد فيه الجزاءات التأديبية الموقعة على كل مسجون، وتبدو أهمية هذه السجلات وقت تحديد مدى استحقاق السجين للاستفادة من نظام الإفراج الشرطي.

📌 أما عن الجزاءات التأديبية فقد حددتها المادة ٤٣ من قانون السجن المصري وهي: الإنذار، الحرمان من بعض الامتيازات المقررة للمسجون لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، تأجيل أو تأخير نقله إلى درجة أعلى، أو تنزيل درجته إلى درجة أقل، الحبس الانفرادي لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، الجلد بما لا يزيد عن ست وثلاثين جلدة على أن تستثنى من عقوبة الجلد النساء والرجال الذين تجاوزت سنهم الستين عاماً ومن تقل أعمارهم عن سبع عشر سنة.

🇸🇦 في مجال التأديب في التشريع المصري للمسجونين يقول أستاذنا الدكتور/ عمر الفاروق الحسيني أن "المشرع المصري لم يحدد صور السلوك الذي يعد مخالفة تأديبية إلا بالنسبة لعقوبة الجلد فهي لا توقع إلا في حالتين:

✓ **الحالة الأولى** ← الاعتداء على الموظفين المنوط بهم حفظ النظام في السجن.

✓ **الحالة الثانية** ← التمرد الجماعي وفي بعض الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ويمثل ذلك إخلالاً بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، حتى لا يحاسب السجين على أمر كان يجهله. وبخلاف ذلك فقد وفى المشرع بجانب كبير من قواعد تأديب المسجونين.

رابعاً:- مدى جواز استخدام القوة والعنف والأسلحة النارية ضد المسجونين:

🇸🇦 لا يجوز إطلاقاً استخدام أدوات التقييد مثل وضع القيد الحديدي في الأيدي والأرجل، وكذلك استخدام السلاسل الحديدية وقمصان الأكتاف حتى ولو على سبيل التأديب .

🇸🇦 غير أنه من الممكن استخدام بعض وسائل التقييد في الحالات الضرورية كأجراء احتياطي ضد الهرب أثناء نقل المسجون على أن تنزع منه بمجرد المثل أمام السلطات الجنائية أو في حالات الهياج الذي يخشى فيها من الأضرار بنفسه أو بغيره أو إتلاف الممتلكات .

موقف التشريع المصري:

🇸🇦 أجاز قانون السجون تكبيل المسجون بحديد في الأيدي إذا وقع منه هياج شديد يخشى منه أن يضر نفسه أو غيره أو خشية من الهرب حال نقل المسجون، ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد عن اثنين وسبعين ساعة. أما جواز استخدام الأسلحة النارية ضد المسجونين فقد أجازته المادة ٨٧ من قانون السجون حالة منع المسجونين من الهروب إذا لم يكن من الممكن منعه بأي وسيلة أخرى وفي حالة المقاومة العنيفة المصحوبة باستعمال القوة التي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال استخدام الأسلحة النارية.

🇸🇦 على أن يتم التهديد والإنذار أولاً باستعمال السلاح الناري ثم يكون الإطلاق في الهواء، ثم يصبوب ناحية الساق لتعجيذه عن التحرك.

س ٨: اشرح الحقوق المقررة للمسجونين ؟

عناصر الاجابة

- أولاً:** حق المسجون في ظروف معيشية مناسبة :
- ثانياً:** حق المسجون في العمل والحصول على أجر مقابل هذا العمل :
- (١) ضرورة أن يكون هناك مقابل لعمل السجين داخل المؤسسة العقابية :
- (٢) الطبيعة القانونية للأجر الذي يتقاضاه المسجون عن العمل داخل السجن :
- ثالثاً:** حق السجين في العلاج وتلقى الرعاية الصحية :
- (١) الكشف الطبي على المسجون فور وصوله إلى السجن :
- (٢) ضرورة التبليغ عن الوفاة والمرض :
- (٣) الوضع في التشريع المصري: قرر قانون السجن المصري القواعد التالية :
- رابعاً:** حق المسجون في التعليم والتثقيف :
- (١) تأكيد قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ضرورة تعليم المسجونين :
- (٢) مدي جواز السماح بإدخال الجرائد والمجلات والكتب في التشريع المصري :
- خامساً:** حق المسجون في الشكوى والتقاضى :
- سادساً:** حق المسجون في الاتصال بالعالم الخارجي :
- (١) الحق في الزيارة :
- (٢) الحق في المراسلة :
- سابعاً:** حق السجين في الإفراج عنه فور قضاء العقوبة :

أولاً: حق المسجون في ظروف معيشية مناسبة:

- يُقضي السجين معظم مدة العقوبة المحكوم بها داخل الزنزانة، ولذلك لابد أن تكون هذه الزنزانة مناسبة من حيث المساحة والتهوية والإضاءة، ولا يزيد عدد المساجين عن العدد الذي يتناسب مع مساحتها.
- يحق للمسجون إحضار الطعام من خارج السجن علي نفقته الخاصة.
- يحق للمسجون القراءة والعمل في الضوء الطبيعي، وأن تسمح بدخول الهواء النقي .
- توفير المياه بدرجة حرارة تناسب الطقس والموقع الجغرافي.

ثانياً: حق المسجون في العمل والحصول على أجر مقابل هذا العمل:

- (١) **ضرورة أن يكون هناك مقابل لعمل السجين داخل المؤسسة العقابية:**
- حصول السجين على مقابل مالي لعمله داخل المؤسسة العقابية يشجعه على أداء العمل والاهتمام به
- (٢) **الطبيعة القانونية للأجر الذي يتقاضاه المسجون عن العمل داخل السجن :**
- الأجر الذي يتقاضاه السجين عن العمل داخل السجن هو حقاً له، حيث يجب أن يثاب المسجون عن عمله طبقاً لنظام مكافآت عادلة .
- (٣) **ضوابط عمل المسجونين:**

وفق قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين لعام ١٩٥٥ :

- يجب ألا يكون العمل في السجن متسماً بالتعذيب في طبيعته .
- أن تقوم مصلحة السجن بإدارة مصانعها ومزارعها بنفسها ، وفي حالة إسنادها إلى متعهدين فيجب أن يكون ذلك تحت إشراف موظفي المؤسسة العقابية .

ثالثاً: حق السجين في العلاج وتلقى الرعاية الصحية:**(١) الكشف الطبي على المسجون فور وصوله إلى السجن:****(٢) ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة الشخصية:****(٣) ضرورة التبليغ عن الوفاة والمرض:****(٤) وضع المساجين المصابين بالجنون أو الشذوذ العقلي:****(٥) الوضع في التشريع المصري: قرر قانون السجون المصري القواعد التالية:**

- ☞ يجب أن يكون بكل سجن أو ليمان طبيب أو أكثر، على أن يكون أحدهم مقيم بغرض الرعاية الطبية أو الصحية للمحكوم عليهم.
- ☞ بخصوص المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد والمشدد والذي يتبين لطبيب السجن عجزه عن العمل والبقاء داخل الليمان، فيجب على الطبيب كتابة تقرير يعرض على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعي للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد موافقة مدير عام مصلحة السجون وموافقة النائب العام، على أن يتم مراقبة حالته الصحية فإذا تحسنت يعرض على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في أمر عودته إلى الليمان ويصدر هذا الأمر من النائب العام.

س.ف: وضح الإجراء الواجب اتخاذه إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المحكوم عليهم مصاب بخلل عقلي ؟

- ☞ يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه والنظر في أمر إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية، ويبلغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه في هذه المستشفى لحين الشفاء، وإذا شفي هذا المسجون يعود بقرار من النائب العام إلى السجن، وتستتزل المدة التي قضاه في المستشفى من مدة العقوبة.
- ☞ إذا بلغت حالة المسجون الصحية درجة عالية من الخطورة وجب إبلاغ أقاربه، ويؤذن لهم بزيارته .

رابعاً: حق المسجون في التعليم والتأهيل:

- ☞ الغرض الأساسي الذي تستهدفه العقوبة السالبة للحرية هو **تأهيل وإصلاح المحكوم عليه**، فالتأهيل وما يرتبط به من أساليب المعاملة العقابية ليس محض التزام تفرضه الدولة على المحكوم عليه، ولكنه كذلك حق له قبل الدولة.
- ☞ يقوم تعليم المحكوم عليهم بدور مهم في سبيل إصلاحهم وتأهيلهم، فهو يقضي على الجهل الذي يعتبر عاملاً من العوامل المهيأة لارتكاب السلوك الإجرامي .

(١) تأكيد قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ضرورة تعليم المسجونين:

- ☞ يجب العمل على توفير وسائل تنمية تعليم جميع المسجونين القادرين على ذلك، بما في ذلك التعليم الديني، وشددت على أن يكون التعليم إجبارياً بالنسبة للأميين وصغار السن .
- ☞ يجب أن يكون في كل مؤسسة عقابية مكتبة، تشمل على قدر كاف من الكتب الثقافية .

٢) الوضع في التشريع المصري:

☀ يحق للمحكوم عليهم الخروج من المؤسسة العقابية لتأدية الامتحانات .

٣) مدى جواز السماح بإدخال الجرائد والمجلات والكتب في التشريع المصري:

☀ أباح قانون السجون المصري استحضار السجناء لكتب وصحف ومجلات على نفقتهم .

س.ف: اكتب في حق السجين في الشكوى والتقاضي ؟**خامساً: حق المسجون في الشكوى والتقاضي:**

☀ أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على حق كل مسجون في الشكوى والتقاضي، بحيث يجب أن يتاح لكل سجين إمكانية التقدم في كل يوم عمل من أيام الأسبوع بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بصورة شفوية .

موقف التشريع المصري: نظم قانون السجون المصري حق السجين في الشكوى والتقاضي على النحو التالي:

١. يجب على مأمور السجن أن يقبل أي شكوى جديدة من المسجون، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو إلى الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد لديه لتسجيل الشكاوى.
٢. إعلان المسجونين يكون لدى مأمور السجن المودع فيه المسجون .
٣. عند قيام أي مسجون بالتقرير بالطعن بالاستئناف، فإنه يرفع استئنافه إلى مأمور السجن ، وعلى مأمور السجن تسجيلها في السجل الخاص بذلك وإرسالها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

سادساً: حق المسجون في الاتصال بالعالم الخارجي:**١) الحق في الزيارة:**

☀ أجاز المشرع المصري وكفل للسجين الحق في الاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، وحددت اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لقواعد زيارة المسجونين.

٢) الحق في المراسلة:

☀ تشكل المراسلة إحدى الوسائل الهامة للحفاظ على علاقات المسجونين مع العالم الخارجي، ولذا اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بهذا الجانب في إطار اهتمامها بحق الاتصال بالعالم الخارجي، واقتراها بحق الزيارة .

سابعاً: حق السجين في الإفراج عنه فور قضاء العقوبة:

☀ متى قضى المحكوم عليه عقوبته وجب الإفراج عنه فوراً، ويفرج عن المسجون في

ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، كما يمكن أن يتم الإفراج عنه تحت شرط قبل أداء العقوبة

كاملة وهذا ما يسمى بنظام الإفراج الشرطي .

س ٩: اكتب في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم مبيناً موقف المشرع المصري؟

عناصر الإجابة

أولاً: ماهية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم:

ثانياً: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في ظل قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين

ثالثاً: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع المصري

أ- ضرورة إخطار بعض الجهات بالإفراج عن المحكوم عليه قبل ميعاد الإفراج بدرجة كافية:

ب- تقديم بعض التسهيلات المادية للمفرج عنهم:

أولاً: ماهية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم:

يمكن تعريف الرعاية اللاحقة بأنها "تقديم العون أو المساعدة للمفرج عنه بعد قضاء العقوبة، لإفادته من برامج التأهيل والتعليم التي طبقت عليه في السجن، أو لاستكمال هذه البرامج وتحقيق الهدف منها، أو لمساعدته في الحصول على وسيلة معقولة لكسب العيش".

ثانياً: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في ظل قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين

لقد أكدت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ضرورة تقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، بحيث يجب الاهتمام بالمحافظة على صلات المسجون بأسرته، كما يجب أن يتم الاهتمام بمستقبل السجين منذ بداية العقوبة، ولذا يجب تشجيعه على استمرار صلته بأفراد أسرته مما يسهل من عملية إعادة تأهيله واندماجه في المجتمع كعضو نافع ثانية.

كما يجب على المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمساعدة المسجونين المفرج عنهم، أن تقدم لهم يد العون والمساعدة فيما يتعلق بتزويدهم بالمستندات وأوراق إثبات الشخصية اللازمة لهم، وكذلك مساعدتهم في الحصول على العمل والسكن المناسب.

صور الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم:

- توفير المسكن الملائم للمحكوم عليه حيث أن المحكوم عليه يفقد سكنه في حالة طول مدة العقوبة، فإذا خرج المحكوم عليه وجد نفسه بدون مسكن، فسيجد نفسه مدفوعاً إلى طريق الجريمة مرة ثانية.
- تقديم بعض المساعدات المادية للمحكوم عليه لمواجهة مشاكل الحياة.
- إيجاد العمل للمحكوم عليه المفرج عنه، فكثر ما يتعذر على المفرج عنه الحصول على فرصة عمل بعد الخروج من المؤسسة العقابية.

ثالثاً: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في التشريع المصري

أ- ضرورة إخطار بعض الجهات بالإفراج عن المحكوم عليه قبل ميعاد الإفراج بدرجة كافية:

حيث نصت المادة ٦٤ من قانون السجون على أنه يجب على إدارة السجن إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأسماء المفرج عنهم قبل الإفراج عنهم بدرجة كافية لا تقل عن شهرين لتدبير بعض المساعدات لتقديمها للمفرج عنهم.

الجدير بالذكر أنه:- تم الفصل بين الشؤون الاجتماعية والعمل، فصارت هناك وزارتين مستقلتين أحدهما للشؤون الاجتماعية والأخرى وزارة العمل، ولا شك أن كلاهما معني بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم فوزارة الشؤون الاجتماعية توافر الإعانات أو المساعدات، أما وزارة العمل فتوفر فرصة عمل للمفرج عنه تمنعه من معاودة الانخراط في طريق الجريمة.

قد نشأت مؤخراً إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لتتولى وظيفة التواصل بين المفرج عنهم والوزارات المعنية بتقديم أوجه الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.

ب- تقديم بعض التسهيلات المادية للمفرج عنهم:

سوف ملابس مناسبة للمفرج عنهم إذ لم يكن لديهم ملابس مناسبة، وتتمثل هذه الملابس في ملابس كاملة داخلية وخارجية وحذاء وغطاء للرأس بالنسبة للنساء وهذا يقودنا بالتذكير بواجب المؤسسة العقابية بالاحتفاظ بمتعلقات المسجون أثناء فترة العقوبة، والالتزام بردها له عند الإفراج عنه.

إجبار المسجون على إدخار نصف الأجر الذي يحصل عليه من العمل داخل السجن، وأن يتم صرف هذا الأجر المدخر للمفرج عنه عند الإفراج مما قد يساعد المفرج عنه في إيجاد عمل أو سكن ملائم.

مرور المسجون بفترة انتقالية قبل الإفراج عنه، وخضوعه أثناء هذه الفترة لنوع من التأهيل النفسي والاجتماعي المناسب له.